

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX,
LE DOUZE JANVIER
A QUATORZE HEURES TRENTE MINUTES (14h30),
A STRASBOURG (Bas-Rhin), 1 rue du Dôme, au siège de l'Office
Notarial,
Maître Valentin SCHOTT, soussigné, notaire associé de la « Société
Civile Professionnelle Valentin SCHOTT, Valérie SCHWAAB, Catherine GILLET
et Yannick SCHOTT, notaires associés », titulaire d'un Office Notarial à la
résidence de 67000 STRASBOURG, 1 rue du Dôme, identifié sous le numéro de
CRPCEN 67006,

a reçu le présent :

PROCES VERBAL DE DEBATS DE PARTAGE JUDICIAIRE

en l'affaire de la procédure du partage judiciaire de l'indivision existant entre
Madame Michèle **FISCHER**, Madame Marguerite **FISCHER** épouse **BESNIER**,
Madame Aline **FISCHER** épouse **SALZEMANN** et Monsieur Pierre **FISCHER**,
ladite procédure ordonnée par décision rendue par le Tribunal de proximité de
HAGUENAU en date du 20 mars 2025 sous numéro VII 7/2025, ayant acquis l'autorité
de la chose jugée ainsi qu'il résulte d'une mention apposée par le Greffier dudit
Tribunal sur une copie certifiée conforme de ladite ordonnance en date du 22 avril
2025, ladite ordonnance ayant commis le notaire soussigné pour procéder aux
opérations de partage judiciaire et de liquidation de la succession de Madame Aline
Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER**.

La copie de ladite ordonnance demeure ci-annexée.

La procédure concerne le partage judiciaire des biens indivis de :

1°) Madame Michèle Madeleine **FISCHER**, retraitée, domiciliée à
MERTZWILLER (67580), 9 rue du Général Koenig,
née à MERTZWILLER (67580), le 16 août 1947,
célibataire,
non liée par un pacte civil de solidarité,
de nationalité française.
résidente au sens de la réglementation fiscale.

2°) Madame Marguerite Louise FISCHER épouse BESNIER, retraitée, domiciliée à GOERSDORF (67360), 9 rue des Châtaigniers, née à MERTZWILLER (67580) le 18 mars 1949, épouse de Monsieur Jacky Christian Bernard BESNIER, avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Jean-Jacques CHARTON, alors notaire à SCHIRMECK (67130), le 20 juin 1973, préalablement à leur union célébrée à la mairie de SCHIRMECK (67130), le 27 juin 1973, ce régime matrimonial n'ayant pas fait l'objet de modification, de nationalité française, résidente au sens de la réglementation fiscale.

3°) Madame Aline Yvonne FISCHER épouse SALZEMANN, retraitée, domiciliée à ARMEAU (89500), 34 rue de l'Île de France, née à MERTZWILLER (67580) le 19 juin 1951, épouse de Monsieur Jean-Loup Robert André SALZEMANN, avec lequel elle est mariée sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MERTZWILLER (67580), le 5 mars 1976, ce régime matrimonial n'ayant pas fait l'objet de modification, de nationalité française, résidente au sens de la réglementation fiscale.

Madame Michèle **FISCHER**, Madame Marguerite **FISCHER** épouse **BESNIER** et Madame Aline **FISCHER** épouse **SALZEMANN** sont assistées de Maître Anne FAUTH, avocate à HAGUENAU (67500), 2 avenue de Wissembourg, inscrite au barreau de STRASBOURG.

4°) Monsieur Pierre FISCHER, retraité, domicilié à MONTPELLIER (34070), 39 rue de la Figairasse, Bâtiment I, né à LA WALCK (commune désormais intégrée dans la commune dénommée VAL-DE-MODER) (67350), le 8 février 1958, époux de Madame Gladys Georgette Germaine GRISIER, avec laquelle il est marié sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d'ETUPES (25460), le 28 septembre 1985, ce régime matrimonial n'ayant pas fait l'objet de modification, de nationalité française.



Il est précisé que Maître Valentin SCHOTT a convoqué les parties en son office notarial, pour le 12 janvier 2026 à 14 heures 30 minutes, selon convocations adressées :

- 1°) par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception à :
- Madame Michèle **FISCHER**,
 - Madame Marguerite **FISCHER** épouse **BESNIER**,
 - Madame Aline **FISCHER** épouse **SALZEMANN**,
 - Monsieur Pierre **FISCHER**.

2°) par lettre simple à Maître Anne FAUTH.

Madame Michèle **FISCHER**, Madame Marguerite **FISCHER** épouse **BESNIER**, Madame Aline **FISCHER** épouse **SALZEMANN** et Monsieur Pierre **FISCHER** sont présents.

Maître Anne FAUTH est présente.

En conséquence, les débats peuvent valablement se tenir.

Avant de commencer les débats, le notaire soussigné rappelle sommairement les faits suivants :

1°) Monsieur Georges **FISCHER**, né à MERTZWILLER, le 13 septembre 1916 et Madame Aline **DURRENBERGER**, née à STRASBOURG, le 7 septembre 1926, se sont mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MERTZWILLER, le 13 septembre 1946.

2°) Aux termes d'un acte portant donation-partage reçu par Maître François LOTZ, alors notaire à PFAFFENHOFFEN (commune désormais intégrée dans la commune dénommée VAL-DE-MODER), le 19 février 1986 sous répertoire n°9.460, dont copie demeure ci-annexée, les époux Georges **FISCHER** et Aline **DURRENBERGER** ont consenti à leurs quatre enfants et seuls présomptifs héritiers la donation de la nue-propriété de divers biens immobiliers comme suit :

a) Au profit de Madame Michèle **FISCHER**, il a été attribué la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation sise à MERTZWILLER, 9 rue du Général Koenig, édifiée sur une parcelle cadastrée Section 5 n°40, d'une surface cadastrale de 10 ares et 19 centiares.

Il est indiqué audit acte que ladite parcelle était inscrite au livre foncier sur feuillet inscrit au nom de « *FISCHER Georges, l'épouse Aline Ida DURRENBERGER* ».

b) Au profit de Madame Marguerite **FISCHER** épouse **BESNIER**, il a été attribué, pour ses biens propres, savoir :

- la nue-propriété d'un immeuble sis à MERTZWILLER, 9 rue d'Eschbach, cadastré Section 26 n°372/78, d'une surface cadastrale de 17 ares et 99 centiares, indiqué dans l'acte de donation-partage sous rue de Laubach.

Il est indiqué audit acte que ladite parcelle était inscrite au livre foncier sur feuillet inscrit au nom de « *FISCHER Georges (...) pour son bien propre* ».

- La nue-propriété de parcelles de pré sises à MERTZWILLER, lieudit Allmendmatten, cadastrées Section 14 n°219/161 et 220/161, d'une surface cadastrale respective de 7 ares et 99 centiares pour la première et de 48 centiares pour la seconde.

Il est indiqué audit acte que lesdites parcelles étaient inscrites au livre foncier sur feuillet inscrit au nom de « *FISCHER Georges, l'épouse Aline Ida DURRENBERGER* ».

Etant ici précisé que ces deux parcelles ont été vendues à la commune de MERTZWILLER en vertu d'un acte de vente publié au livre foncier le 21 octobre 1991.

c) Au profit de Madame Aline **FISCHER** épouse **SALZEMANN**, il a été attribué, pour son bien propre, la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation sise à BOUXWILLER (67330), 3 rue Résidence Hanau, édifiée sur une parcelle cadastrée Section 12 n°19, d'une surface cadastrale de 4 ares et 85 centiares.

Il est indiqué audit acte que ladite parcelle était inscrite au livre foncier sur feuillet inscrit au nom de « *FISCHER Georges Albert et son épouse Aline DURRENBERGER en communauté de biens* ».

d) Au profit de Monsieur Pierre **FISCHER**, il a été attribué, pour ses biens propres, savoir :

- la nue-propriété d'une quote-part indivise de moitié (1/2) d'un immeuble sis à MULHOUSE (68100), 7 et 9 rue des Boulangers, édifié sur une parcelle alors cadastrée Section AI n°14, d'une surface cadastrale de 3 ares et 27 centiares (désormais cadastrée Section KM n°102 d'une contenance de 3 ares et 7 centiares suite à rectification au livre foncier conformément au nouveau cadastre).

Il est indiqué audit acte que ladite quote-part était inscrite au livre foncier sur feuillet inscrit au nom de « *FISCHER Georges, l'épouse Aline DURRENBARGER* ».

Etant ici précisé que ladite quote-part a fait l'objet d'un procès-verbal d'adjudication reçu par Maître Nathalie ZANETTE, alors notaire à MULHOUSE, le 16 juillet 2012 sous répertoire n°2.483.

- la nue-propriété de diverses parcelles rurales, savoir :
 - une parcelle de terres sise à MERTZWILLER, lieudit Auf den Hegel, cadastrée Section 24 n°24, d'une surface cadastrale de 7 ares et 67 centiares.
 - une parcelle de terres sise à MERTZWILLER, lieudit Eichelstatt, cadastrée Section 18 n°67, d'une surface cadastrale de 12 ares et 54 centiares.
 - une parcelle de terres sise à MERTZWILLER, lieudit Hinten An Den Reben, cadastrée Section 18 n°244, d'une surface cadastrale de 9 ares et 3 centiares.

Il est indiqué audit acte que la propriété de ces trois premières parcelles rurales était inscrite au livre foncier sur feuillet inscrit au nom de « *FISCHER Georges, l'épouse Aline Ida DURRENBARGER* ».

- une parcelle de terres sise à MERTZWILLER, lieudit Am Hegel, alors cadastrée Section 25 n°161, d'une surface cadastrale de 19 ares et 58 centiares, ladite parcelle ayant été depuis lors divisées en deux nouvelles parcelles cadastrées Section 25 n°324/161 d'une surface cadastrale de 18 ares et 71 centiares et Section 25 n°325/161 d'une surface cadastrale de 87 centiares, aux termes d'un état de changement du Centre des Impôts Fonciers de Haguenau du 21 décembre 2010.

Il est indiqué audit acte que la propriété de cette dernière parcelle rurale était inscrite au livre foncier sur feuillet inscrit au nom de « *DURRENBARGER Michel, la veuve Ida Ernestine ENG* » et que cette dernière est décédée en laissant pour seule et unique héritière Madame Aline Ida DURRENBARGER alors épouse de Monsieur Georges FISCHER.

3°) Une donation-partage, bien que consentie en avancement de part successorale, n'est pas rapportable mais peut simplement, le cas échéant, être réductible en cas d'atteinte à la réserve des héritiers réservataires.

L'article 1078 du Code civil dispose ce qui suit, ci-après littéralement rapporté :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. »

4°) Monsieur Georges FISCHER, en son vivant horloger en retraite, ayant été domicilié en dernier lieu à MERTZWILLER (67580), 9 rue du Général Koenig,

né à MERTZWILLER, le 13 septembre 1916,
époux de Madame Aline Ida DURRENBERGER,
de nationalité française,
est décédé à HAGUENAU, le 2 février 2001,
ainsi qu'il résulte d'une vérification d'acte de décès dont un tirage informatique
demeure ci-annexé.

5°) Il est rappelé que lors du décès d'une personne mariée, il y a tout d'abord lieu de liquider le régime matrimonial avant de procéder au règlement de la succession.

Maître Valentin SCHOTT pose la question aux comparants de savoir si la succession de Monsieur Georges **FISCHER** avait donné en son temps lieu à une telle liquidation et à un tel règlement.

Ni la succession de Monsieur Georges **FISCHER**, ni la liquidation du régime matrimonial des époux **FISCHER – DURRENBERGER** n'ont été réglés civilement d'après les dires des comparants.

Madame Michèle **FISCHER** déclare qu'a priori, une déclaration de succession aurait été déposée au Centre des impôts de HAGUENAU.

Le notaire soussigné va demander au service des impôts des particuliers actuellement compétent une copie de cette déclaration de succession.

6°) Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER**, en son vivant secrétaire en retraite, ayant été domiciliée en dernier lieu à MERTZWILLER (67580), 9 rue du Général Koenig,
née à STRASBOURG, le 7 septembre 1926,
veuve en uniques noces de Monsieur Georges **FISCHER**,
non liée par un pacte civil de solidarité,
de nationalité française,
est décédée à MERTZWILLER, le 19 novembre 2021,
ainsi qu'il résulte d'une copie intégrale certifiée conforme de son acte de décès dont une copie demeure ci-annexée.

7°) Le règlement de la succession de Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER** a initialement été confié à l'office notarial de VAL-DE-MODER, Maître Claudine LOTZ, notaire associée, ayant établi pour le compte des comparants un projet d'acte d'affirmation sous la foi du serment ainsi qu'un projet de déclaration de succession dont les copies demeurent ci-annexées.

8°) Il résulte du susdit projet d'acte d'affirmation sous la foi du serment qu'il n'est pas connu à Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER** de dispositions à cause de mort, ainsi qu'il est corroboré par un compte-rendu d'interrogation délivré par le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés en date du 2 décembre 2021, duquel il résulte ce qui suit, ci-après relaté, savoir :

Compte-rendu d'interrogation folio 1/1

« Aucune inscription au fichier Central en date du 2 décembre 2021 »

Un tirage informatique du susdit compte-rendu du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés demeure ci-annexé.

9°) Il résulte du susdit projet d'acte d'affirmation sous la foi du serment que la défunte aurait laissé au titre de ses héritiers légaux et à réserve ses quatre enfants, à savoir Madame Michèle **FISCHER**, Madame Marguerite **FISCHER** épouse **BESNIER**, Madame Aline **FISCHER** épouse **SALZEMANN** et Monsieur Pierre **FISCHER**, susnommés,

et « qu'il n'existe pas et n'a jamais existé personne par qui la partie comparante, respectivement la partie héritière, aurait été exclue de la succession ou

dont la présence aurait eu pour effet d'amoindrir les parts et portions du ou des héritiers ci-dessus à l'exception de, savoir :

- Monsieur Georges FISCHER, époux de la défunte, décédé à HAGUENAU (67500) le 2 février 2001. »

10°) Il résulte du susdit projet de déclaration de succession qu'aucun contrat d'assurance-vie n'aurait été souscrit par Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER**.

11°) Il n'est pas mentionné au susdit projet de déclaration de succession d'autre donation qui aurait pu être consentie par Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER** que la donation-partage susvisée.

12°) Il résulte du susdit projet de déclaration de succession qu'aucun inventaire n'aurait été établi consécutivement au décès de Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER**.

13°) Il résulte du susdit projet de déclaration de succession que Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER** était titulaire à son décès, savoir :

- Auprès de la banque dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL AVENIR, ayant siège à MERTZWILLER (67580), 32 rue du Général de Gaulle :
 - D'un compte courant familial n°10278 01896 00010092545 dont le solde créditeur au jour du décès était de65 060,44 €
 - D'un livret bleu n°10278 01896 00013058360 dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès était de 11 570,88 €
 - D'un compte parts A n°10278 01896 000004098 dont le solde créditeur au jour du décès était de 15,00 €
 - D'un compte-titres n°10278 01896 00010092501 composé de 10 764 titres « PARTS SOC. B AVENIR », au cours unitaire de 1,00 €, soit une valeur totale de 10 764,00 €
- Auprès de la banque dénommée CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, ayant siège à STRASBOURG Cedex 9 (67925), 1 avenue du Rhin :
 - D'un livret A n°09017-00309201038 dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès était de20 330,80 €
 - D'un compte de dépôt n°09017-04318175571 dont le solde créditeur au jour du décès était de0,00 €
 - D'un compte parts sociales (42 parts de 20 € chacune) n°09017-37309201008 dont le solde créditeur au jour du décès était de..... 840,00 €
- Auprès de la banque dénommée LA BANQUE POSTALE, ayant siège à LA SOURCE Cedex 9 (45900), Centre Financier :
 - D'un compte courant n°0056352M036 dont le solde créditeur au jour du décès était de.....6 427,51 €
 - D'un livret LDD n°8180011471S dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès était de 7 873,83 €

Soit un montant total de comptes et d'avoirs bancaires alors valorisé à CENT VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (122 882,46 EUR).

14°) Il n'est pas mentionné au susdit projet de déclaration de succession de passif déductible.

15°) Ni le projet d'acte d'affirmation sous la foi du serment ni le projet de déclaration de succession n'ont donné lieu à une signature à ce jour.

Le notaire soussigné rappelle qu'il ne saurait y avoir de partage judiciaire qu'entre indivisaires, ce qui suppose que chacun des ayants droits de Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER** ait à tout le moins accepté sa succession.

16°) Demeure ci-annexé le relevé de compte de la succession ouvert en l'office notarial de VAL-DE-MODER, lequel est créancier de la somme de 529,93 €, sous réserve de tous émoluments et honoraires restant devoir être facturés ou proposés par ledit office notarial.

17°) Demeure ci-annexé un document transmis par Monsieur Pierre **FISCHER**, intitulé « *lotz_technique v0.99* », transmis à son tour par le notaire soussigné à Maître Anne FAUTH préalablement aux présentes, duquel il résulte notamment que Monsieur Pierre **FISCHER** revendique la prise en compte dans le cadre du règlement de la succession de Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER**, savoir :

- de libéralités indirectes qui auraient été consenties à ses cohéritières depuis le susdit acte de donation-partage de 1986 dont la réunion fictive pourrait se monter à CINQ CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (580 000,00 EUR) , consistant notamment, savoir :
 - o en la mise à disposition gratuite de son logement au profit de Madame Michèle **FISCHER**,
 - o en la perception par ses cohéritières de divers chèques qui totaliseraient CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (145 000,00 EUR) pour gros travaux présumés,
- du sort du prix d'adjudication de la susdite quote-part indivise de moitié (1/2) de l'immeuble sis à MULHOUSE (68100), 7 et 9 rue des Boulangers, dont Monsieur Pierre **FISCHER** était nu-propriétaire, la contre-valeur de son droit d'usufruit pour Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER** ayant été versé à celle-ci, soit pour la somme de SOIXANTE-QUATORZE MILLE SEPT CENTS EUROS (74 700,00 EUR) ainsi qu'il résulte des termes du susdit procès-verbal d'adjudication du 16 juillet 2012.
- du mobilier ayant pu appartenir à la défunte.



Ces rappels faits, le notaire soussigné demande aux parties de se positionner sur les points suivants :

a) Sur la dévolution successorale de Madame Aline Ida **DURRENBERGER** veuve **FISCHER** : les comparants confirment être les seuls héritiers de Madame Aline **FISCHER** et avoir accepté la succession de cette dernière.

Ils confirment accepter de signer l'acte d'affirmation sous la foi du serment lors des prochains débats, afin de pouvoir obtenir le certificat collectif d'héritiers du Tribunal de proximité de HAGUENAU.

b) S'agissant des usufruits : les loyers des immeubles rue d'Eschbach à MERTZWILLER et Résidence Hanau à BOUXWILLER ainsi que jusqu'à son

adjudication pour une moitié de l'immeuble sis à MULHOUSE, ont été versés durant leur vivant aux donateurs.

c) S'agissant de l'usufruit sur le domicile des parents :

Les parties confirment une cohabitation continue entre les parents et Madame Michèle **FISCHER**.

Monsieur Pierre **FISCHER** revendique le paiement par Madame Michèle **FISCHER** de la moitié d'un loyer au titre d'une donation indirecte sur la période allant du jour de l'acte de donation-partage au jour du décès de Madame Aline née **DURRENBERGER**.

Maître Anne FAUTH précise :

- qu'une donation indirecte doit comporter un élément intentionnel justifiant du caractère libéral et la justification d'un appauvrissement.
- l'appauvrissement n'est pas démontré puisqu'une aide à domicile ou la mise en établissement spécialisé aurait coûté bien plus cher.

Monsieur Pierre **FISCHER** indique qu'il n'est nullement démontré que sa mère aurait eu besoin d'une aide à domicile ou d'une mise en établissement spécialisé et qu'en tout état de cause, il y aurait disproportion entre l'avantage résultant de la susdite cohabitation et le gain qu'en aurait tiré la défunte.

Monsieur Pierre **FISCHER** revendique en outre l'absence de participation de Madame Michèle **FISCHER** aux charges et à l'entretien du bien.

d) S'agissant des travaux sur les biens objets de la donation-partage et attribués aux sœurs de Monsieur Pierre **FISCHER** : ce dernier, après analyse des comptes-bancaires, dont il adressera une copie des relevés au notaire soussigné, revendique, toujours au titre de donations indirectes, la réintégration dans la masse à partager d'une somme approximative de CENT MILLE EUROS (100 000,00 EUR).

e) S'agissant des autres revendications réciproques, les parties les présenteront lors des prochains débats.

Sur ce, personne ne demandant plus la parole, les présents débats sont clos à seize heures quinze minutes (16h15).

Monsieur Pierre **FISCHER** transmettra au notaire soussigné des propositions de dates pour la tenue des prochains débats.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

PAIEMENT SUR ETAT

Droits payés sur état : CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 EUR).

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne et encadré par la signature de clauses contractuelles types de la Commission européenne, visant à assurer un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l'Union Européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les personnes peuvent contacter à l'adresse suivante : dpo.not@adnov.fr.

Si les personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

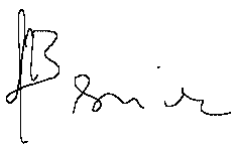
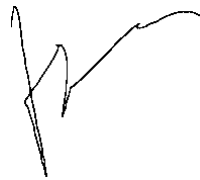
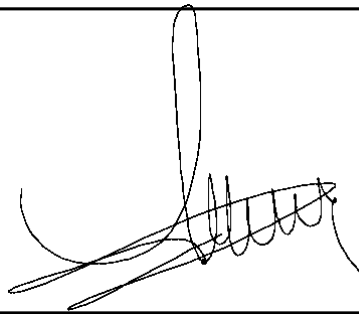
Le présent acte étant établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.

Et après lecture prise par les comparants dans le cadre de la visualisation sur support électronique, lesdits comparants ont approuvé le présent acte et certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leurs signatures manuscrites sur tablette numérique.

Puis le notaire qui a recueilli l'image de leurs signatures manuscrites a lui-même apposé sa signature manuscrite sur tablette numérique, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

M. FISCHER Pierre a signé à STRASBOURG le 12 janvier 2026	
Mme BESNIER Marguerite a signé à STRASBOURG le 12 janvier 2026	
Mme FISCHER Michèle a signé à STRASBOURG le 12 janvier 2026	
Mme SALZEMANN Aline a signé à STRASBOURG le 12 janvier 2026	
Mme FAUTH Anne a signé à STRASBOURG le 12 janvier 2026	

**et le notaire Me
SCHOTT VALENTIN a
signé**

à STRASBOURG
L'AN DEUX MILLE VINGT SIX
LE DOUZE JANVIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

**TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE
HAGUENAU**

41, rue de la Redoute - CS 10240
67504 HAGUENAU Cedex
Tél: 03.69.16.50.00

**TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
ORDONNANCE**

VII - 7/2025

PARTIE REQUÉRANTE :

M. Pierre FISCHER

PARTIE REQUISE :

Mme Michèle Madeleine FISCHER
Mme Marguerite Louise FISCHER, épouse BESNIER
Mme Aline Yvonne FISCHER, épouse SALZEMANN

Nous, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Présidente du Tribunal de Proximité de HAGUENAU, assistée de Isabelle SCHNEIDER, Greffier,

Dans l'affaire de partage judiciaire entre :

PARTIE REQUÉRANTE :

Monsieur Pierre FISCHER
demeurant 39, rue de la Figairasse, Bat. I, 34070
MONTPELLIER

et

PARTIE REQUISE :

Madame Michèle Madeleine FISCHER
demeurant 9, rue du Général Koenig, 67580 MERTZWILLER

Madame Marguerite Louise FISCHER, épouse BESNIER
demeurant 9, rue des Châtaigniers, 67360 GOERSDORF

Madame Aline Yvonne FISCHER, épouse SALZEMANN
demeurant 34, rue de l'Île de France, 89500 ARMEAU

Vu la requête du 10 février 2025, réceptionnée le 12 février 2025 et présentée par Monsieur Pierre FISCHER, par laquelle il est sollicité :

- l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire et la liquidation de la succession de Madame Aline Ida DURRENBERGER, veuve FISCHER, décédée à MERTZWILLER, le 19 novembre 2021 et la désignation de Maître Valentin SCHOTT, notaire à la résidence de STRASBOURG, pour procéder aux opérations de partage de ladite masse ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 portant introduction du droit civil dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'Annexe relative à l'application du Code de Procédure Civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que Madame Aline Ida DURRENBERGER, veuve FISCHER, née à STRASBOURG, le 7 septembre 1926 est décédée à MERTZWILLER, le 19 novembre 2021 ;

Que le dernier domicile du défunt est situé à MERTZWILLER ;

Sur ce,

Attendu que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est de la compétence des Tribunaux de Proximité ;

Attendu que le dernier domicile du "de cujus" est situé dans le ressort territorial du Tribunal de Proximité de HAGUENAU ;

Attendu qu'aux termes de l'article 815 du Code Civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué ;

Attendu que la partie requérante sollicite l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire et la liquidation de la succession de Madame Aline Ida DURRENBARGER, veuve FISCHER, décédée à MERTZWILLER, le 19 novembre 2021 et la désignation de Maître Valentin SCHOTT, notaire à la résidence de STRASBOURG, pour procéder aux opérations de partage de ladite masse ;

Attendu que la partie requise ne s'y oppose pas ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

Attendu que la partie requérante sollicite également du tribunal, d'ordonner la restitution du quasi-usufruit à son bénéficiaire, le rapport des libéralités et leur réunion fictive à l'actif de la succession, la condamnation au remboursement des dépens et des frais irrépétibles selon l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la loi du 1^{er} juin 1924 fait partie du domaine de la juridiction gracieuse. Il en résulte que le tribunal de Proximité ne peut connaître que des questions de forme du partage et des difficultés ayant trait à la manière de procéder au partage. Par contre toutes les questions touchant le fond du droit, le droit matériel, restent soumises à la juridiction contentieuse ; Que dès lors il n'appartient pas au présent tribunal de se prononcer sur les restitutions, sur le rapport des libéralités dont le bien fondé sera débattu devant Notaire qui renverra la partie la plus diligente à se pourvoir devant la juridiction contentieuse en cas de difficulté ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le Notaire désigné par le Tribunal remplit une mission à caractère juridictionnel confiée par la loi et la juridiction compétente ; que dans le cadre de sa mission, l'Officier Ministériel choisi n'agit pas comme mandataire ou conseil de l'une ou l'autre des parties ; que toutefois rien n'interdit à l'une ou l'autre des parties de se faire assister par un mandataire de son choix devant le Notaire chargé du partage judiciaire ;

Attendu qu'en application de l'article 240 de la Loi du 1^{er} juin 1924, les frais de procédure devant le Tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le Notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs, sont à la charge de la masse ; qu'il en est de même des frais occasionnés par la rédaction de la demande en ouverture de la procédure, dans le cas où, d'après l'avis du juge, la rédaction de cet acte par un tiers était nécessaire pour ouvrir utilement les opérations de partage ; que les frais et déboursés d'un fondé de pouvoir sont à la charge du mandant ; que les frais spéciaux qui sont occasionnés par une soulte qu'une partie peut avoir à payer, restent à sa charge ;

Attendu qu'en application de l'article 267 de la Loi du 1er juin 1924, le demandeur doit avancer les frais et déboursés qui, d'après l'article 240 précité, sont à la charge de la masse ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

statuant en matière gracieuse,

ORDONNONS l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et la liquidation Madame Aline Ida DURRENBERGER, veuve FISCHER, née à STRASBOURG, le 7 septembre 1926 et décédée à MERTZWILLER, le 19 novembre 2021, ayant demeuré à MERTZWILLER ;

COMMETTONS Maître Valentin SCHOTT, Notaire à la résidence de STRASBOURG (67000), 1, rue du Dôme, pour procéder aux opérations de partage de ladite masse ;

RENVOYONS les parties devant ledit Officier Ministériel ;

RAPPELONS que les frais de la procédure de partage sont mis à la charge de la masse conformément aux prescriptions des articles 240 et 267 de la Loi du 1er juin 1924 ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉCLARONS irrecevable, le surplus des demandes ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties en cause,

DISONS qu'elle est susceptible de pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de la notification,

DISONS qu'une copie exécutoire ainsi que les pièces nécessaires à sa mission seront adressées au Notaire à la diligence du Greffe dès que la présente ordonnance aura acquis autorité de chose jugée.

Pour copie certifiée conforme

Le Greffier :

Le Greffier
Isabelle SCHNEIDER

L'ordonnance a acquis
force de chose jugée,
Haguenau, le 22 MAR 2025
Le greffier du tribunal de proximité

HAGUENAU, le 20 mars 2025



La Vice-Présidente
Nathalie SCHMITLIN

8470088

19 Février 1986



DONATION - PARTAGE

Pardevant Maître François LOTZ, notaire associé de la Société Civile Professionnelle "François LOTZ et Vincent LOTZ" titulaire d'un Office Notarial à PFAFFENHOFFEN, soussigné

Ont comparu :

Monsieur Georges FISCHER, retraité, et son épouse Madame Aline née DURRENBERGER, sans profession, demeurant ensemble à MERTZWILLER 9 rue du Général Koenig

mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Mertzwiller le 13 septembre 1946

Nés :

- le mari à Mertzwiller le 13 septembre 1916
- l'épouse à Strasbourg le 7 septembre 1926

N° 9.460

LESQUELS ont par ces présentes fait donation entre vifs, conjointe, en vue de leur établissement et à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1075 et suivants du code civil,

à leurs quatre enfants, seuls et présomptifs héritiers, chacun pour un quart (1/4) donataires aux présentes pour même quotité, savoir :

1) Mademoiselle Michèle FISCHER, enseignante, demeurant à MERTZWILLER, 9 rue du Général Koenig, célibataire
Née à Mertzwiller le 16 août 1947

2) Madame Marguerite née FISCHER, sans profession, demeurant à 88270 DOMPAIRE, Chemin Nod, épouse de Monsieur Jacky BESNIER, agent ONF avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage dressé par Me CHARTON, notaire à Schirmeck en l'an 1973
Née à Mertzwiller le 18 mars 1949
son époux à Saint Denis des Puits (Eure et Loire) le 19 juillet 1950.

3) Madame Aline née FISCHER, sans profession, demeurant à 68100 MULHOUSE, 25 rue Buffon, épouse de Monsieur Jean-Loup SALZEMANN pasteur

avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté de biens légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Mertzwiller le 5 mars 1976

Née à Mertzwiller le 19 juin 1951
son époux à Dijon le 23 novembre 1952.

6

4) Monsieur Pierre FISCHER, ingénieur MTO, demeurant à 90 BELFORT, 16 rue Victor Hugo, époux de Madame Gladys née GRISIER avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté de biens légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Etupes (25) le 28 septembre 1985

Né à La Walck le 8 février 1958

son épouse à Montbéliard le 24 septembre 1958.

Tous ici présents et qui acceptent :

DE LA NUE PROPRIÉTÉ pour y réunir la jouissance au jour du décès du survivant des époux donateurs, des biens immobiliers ci-désignés :

Commune de MERTZWILLER

- Section 5 N° 40, village, maison n° 173, trois ares quatre vingt dix centiares (3,90) sol, maison et bâtiments accessoires et s ares vingt neuf centiares (6,29) jardin
évaluée la pleine propriété à .. F 375.000.-
TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS,
et la nue-propriété àF 281..
DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS.
- Section 24 N° 24, Auf den Hegel, sept ares soixante sept centiares (7,67) terre
évaluée la pleine propriété à .. F 800.-
HUIT CENTS FRANCS,
et la nue-propriété àF
SIX CENTS FRANCS.
- Section 18 N° 67, Eichelsmatt, douze ares cinquante quatre centiares (12,54) jardin
évaluée la pleine propriété à .. F 1.200.-
MILLE DEUX CENTS FRANCS,
et la nue-propriété à F
NEUF CENTS FRANCS.
- Section 18 N° 244, Hinten an den Reben, neuf ares trois centiares (9,03) jardin
évaluée la pleine propriété à .. F 1.000.-
MILLE FRANCS,
et la nue-propriété à F
SEPT CENT CINQUANTE FRANCS.
- Section 14 N° 219/161, Allmendmatten, sept ares quatre vingt dix neuf centiares (7,99) pré
- Section 14 N° 220/161, Allmendmatten, quarante huit centiares (0,48) pré
évalués en pleine propriété à .. F 1.000.-
MILLE FRANCS,
et la nue-propriété à F
SEPT CENT CINQUANTE FRANCS.

Lesdits immeubles inscrits au livre foncier de MERTZWILLER sur feuillet 250 au nom de FISCHER Georges, l'épouse Aline Ida DURBENBERGER.



- Commune de MERTZWILLER
- Section 26 N° 372/78, Rue de Laubach, dix sept ares quatre vingt dix neuf centiares (17,99) terre évaluée la pleine propriété à F 374.000.-
TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE FRANCS,
et la nue-propriété à F 280.500.-
DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS.

Inscrit au livre foncier de MERTZWILLER, sur feuillet 1468 au nom de FISCHER Georges à Mertzwiller pour son bien propre.

- Commune de MERTZWILLER
- Section 25 N° 161, Am Hegel, dix neuf ares cinquante huit centiares (19,58) terre évaluée la pleine propriété à ... F 2.000.-
DEUX MILLE FRANCS,
et la nue-propriété à F 1.500.-
MILLE CINQ CENTS FRANCS.

Inscrit au livre foncier de MERTZWILLER sur feuillet 249 au nom de DURRENBERGER Michel, la Veuve Ida Ernestine ENG sans profession à Mertzwiller. Cette dernière est décédée à Mertzwiller le 15 février 1958 laissant pour seule et unique héritière sa fille Mme Aline Ida DURRENBERGER épouse Georges FISCHER, donatrice aux présentes, ainsi que cela résulte du certificat d'hérédité délivré par le Tribunal d'Instance de Haguenau le 25 août 1964 sous VI 410/64.

- Banlieue de BOUXWILLER
- Section 12 N° 19, ville, quatre ares quatre vingt cinq centiares (4,85) sol, maison et bâtiments accessoires évaluée la pleine propriété à ... F 375.000.-
TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE FRANCS,
et la nue-propriété à F 281.250.-
DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS.

Inscrit au livre foncier de BOUXWILLER sur feuillet 1849 au nom de FISCHER Georges Albert et son épouse Aline DURRENBERGER en communauté de biens.

- Ville de MULHOUSE
- La copropriété indivise pour une moitié (1/2) de :
- Section AI N° 14, Rue des Boulangers n° 7 et 9, trois ares vingt sept centiares (3,27) sol, maison et bâtiments accessoires.
évaluée la pleine propriété de ladite moitié à F 370.000.-
TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLE FRANCS,
et la nue-propriété de ladite moitié à F 277.500.-
DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS.

Inscrit au livre foncier de MULHOUSE sur feuillet 3975 au nom de FISCHER Georges, l'épouse Aline DURRENBERGER à Mertzwiller pour moitié, et copropriétaires.

9

STB 970334



TOTAL DE LA MASSE DES BIENS DONNES :
a) en pleine propriété F 1.500.000.-
UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS,
b) en nue-propriété F 1.125.C
UN MILLION CENT VINGT CINQ MILLE FRANCS.

RESERVE D'USUFRUIT

Les époux donateurs font réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'eux, de l'usufruit gratuit, viager et dispensé de caution sur l'ensemble des biens donnés.

Il est cependant précisé que l'usufruit réservé par chaque donateur sur ses biens personnels primera celui réservé au profit de son conjoint.

FIXATION DES DROITS DES PARTIES

La valeur des biens en nue-propriété donnés est
de UN MILLION CENT VINGT CINQ MILLE FRANCS F 1.125.C
dont un quart revient à chacun des donataires 1/4
soit DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT
CINQUANTE FRANCS F 281.2

ATTRIBUTIONS

1) Mademoiselle Michèle FISCHER :

Pour lui fournir le montant de ses droits ci-dessus
fixés à la somme de F 281.2
DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE
FRANCS,

il lui est attribué et abandonné à titre de partage anticipé, ce qu'elle accepte pour son bien propre,
de la nue-propriété de l'immeuble ci-après désigné, savoir :

Commune de MERTZWILLER

- Section 5 N° 40, village, maison n° 173, trois ares quatre
vingt dix centiares (3,90) sol, maison et bâtiments acces-
soires et six ares vingt neuf centiares (6,29) jardin
pour sa valeur de F 281.2
DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE
FRANCS.

Montant égal à ses droits.

2) Madame Marguerite BESNIER née FISCHER :

Pour lui fournir le montant de ses droits ci-dessus
fixés à la somme de F 281.2
DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE
FRANCS,

il lui est attribué et abandonné à titre de partage anticipé, ce qu'elle accepte pour son bien propre,
la nue-propriété de l'immeuble ci-après désigné,
savoir :

Commune de MERTZWILLER

- Section 26 N° 372/78, Rue de Laubach, dix sept ares
quatre vingt dix neuf centiares (17,99) terre
pour sa valeur de F 280.1
DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS,

126374

Sous-secr. V. L. L. L.



-2 JAN 1936



la nue-propiété de l'immeuble ci-après désigné,
savoir :

Commune de MERTZWILLER

- Section 14 N° 219/161, Allmendmatten, sept ares quatre vingt dix neuf centiares (7,99) pré
 - Section 14 N° 220/161, Allmendmatten, quarante huit centiares (0,48) pré
- pour sa valeur de F 750.-
- SEPT CENT CINQUANTE FRANCS.

Total : F 281.250.-

DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS.

Montant égal à ses droits.

3) Madame Aline SALZEMANN née FISCHER :

Pour lui fournir le montant de ses droits ci-dessus fixés à la somme de F 281.250.-

DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS,

il lui est attribué et abandonné à titre de partage anticipé, ce qu'elle accepte pour son bien propre,
la nue-propiété de l'immeuble ci-après désigné,
savoir :

Commune de BOUXWILLER

- Section 12 N° 19, ville, quatre ares quatre vingt cinq centiares (4,85) sol, maison et bâtiments accessoires
- pour sa valeur de F 281.250.-
- DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS.

Montant égal à ses droits.

4) Monsieur Pierre FISCHER :

Pour lui fournir le montant de ses droits ci-dessus fixés à la somme de : F 281.250.-

DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS,

il lui est attribué et abandonné à titre de partage anticipé, ce qu'il accepte pour son bien propre,
la nue-propiété des immeubles ci-après désignés,
savoir :

Ville de MULHOUSE

La copropriété indivise pour une moitié (1/2) de :

- Section AI N° 14, rue des Boulangers n° 7 et 9, trois ares vingt sept centiares (3,27) sol, maison et bâtiments accessoires,

évaluée la nue-propiété de ladite moitié à F 277.500.-

DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS.

Commune de MERTZWILLER

- Section 24 N° 24, Auf den Hegel, sept ares soixante sept centiares (7,67) terre
- pour sa valeur de F 600.-
- SIX CENTS FRANCS ;
- Section 18 N° 67, Eichelsmatt, douze ares cinquante quatre centiares (12,54) jardin
- pour sa valeur de F 900.-
- NEUF CENTS FRANCS ;

6



SAVERNE

-2 JAN 1966



- Section 18 N° 244, Hinten an den Reben, neuf ares trois centiares (9,03) jardin
pour sa valeur de F 750.-
SEPT CENT CINQUANTE FRANCS ;
- Section 25 N° 161, Am Hegel, dix neuf ares cinquante huit centiares (19,58) terre
pour sa valeur de F 1.500.-
MILLE CINQ CENTS FRANCS.

SAVERNE

Total : F 281.250.-
DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS.

Montant égal à ses droits.

CHARGES ET CONDITIONS

La présente donation-partage a lieu en outre sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles ci-après, que les donataires s'obligent à exécuter, savoir :

1° Les attributaires prendront les immeubles donnés dans l'état où ils se trouveront au jour de la cessation de l'usufruit, sans pouvoir exercer aucun recours l'un contre l'autre ni contre les donateurs et leurs héritiers pour quelque cause que ce soit, notamment par suite d'erreur dans la désignation ou dans la contenance, du bon ou mauvais état des bâtiments, ou des vices apparents ou cachés dans la construction des immeubles.

2° Les donataires seront nus-propriétaires des immeubles ci-dessus donnés à compter de ce jour, mais ils n'en prendront la jouissance qu'à partir du jour du décès du survivant des époux donateurs.

3° Ils supporteront, dans la limite de leurs droits à compter de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et autres charges auxquels les biens à eux attribués sont et seront assujettis.

4° Les donataires souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent ou pourront grever les immeubles à eux attribués, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à leurs risques et périls personnels, sans aucun recours.

5° Les frais des présentes et de leurs suites sont à la charge des copartageants conformément à la loi.

OBSERVATION

L'immeuble sis à MULHOUSE est grevé de l'inscription ci-après :
16 juin 1981 :

Restriction au droit de disposer résultant d'une convention conclue en application de l'article 7-4 de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, du 18 mars 1981 venant à expiration le 30 juin 1990, renouvelable par tacite reconduction.

L'attributaire de cet immeuble déclare avoir parfaite connaissance de la convention dont il est question ci-devant.



-2 JUN 1986

DROIT DE RETOUR

Les donateurs font réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'eux du droit de retour sur les biens présentement donnés, pour le cas où les donataires ou l'un d'entre eux viendraient à décéder avant eux sans postérité, et pour le cas encore où ceux qu'ils auraient laissés viendraient à décéder eux-mêmes avant les donateurs sans postérité. Ce droit de retour ne porte que sur le lot du donataire ainsi prédécédé. Ce droit de retour ne fera pas obstacle à des libéralités en usufruit que les donataires pourraient consentir à leur conjoint.

INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER

En raison des droits d'usufruit ci-dessus réservés par les donateurs à leur profit et au profit du survivant d'eux, les donateurs font interdiction formelle aux attributaires, chacun en ce qui le concerne, qui s'y obligent, de vendre, aliéner, hypothéquer les biens donnés, pendant la vie des usufruitiers et sans leur concours, à peine de nullité des vente, aliénation ou hypothèque.

LIVRE FONCIER

Les parties consentent et requièrent aux livres fonciers de MERTZWILLER, BOUXWILLER et MULHOUSE :

1) l'inscription de la propriété des immeubles et droits immobiliers au nom de chacun des attributaires pour son bien propre, conformément aux attributions ;

2) A la charge desdits immeubles et droits immobiliers et au profit des époux donateurs, l'inscription :

- . de l'usufruit viager ;
- . de la restriction au droit de disposer découlant de l'interdiction d'aliéner ;
- . du droit de retour.

Les parties renoncent à la notification prescrite par l'article 49 du décret du 18 novembre 1924 contre remise d'un certificat d'inscription entre les mains du notaire soussigné.

DECLARATIONS

Les donateurs déclarent qu'ils sont nés comme indiqué en tête des présentes et qu'ils ont quatre enfants vivants, les donataires.

Ils n'ont pas consenti de libéralité depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1942.

Les donataires déclarent qu'ils sont nés comme indiqué en tête des présentes et qu'ils ont :

- Melle FISCHER Michèle : pas d'enfant vivant ;
- Mme Marguerite BESNIER née FISCHER : deux enfants vivants ;
- Mme Aline SALZEMANN née FISCHER : quatre enfants vivants ;
- M. Pierre FISCHER : pas d'enfant vivant.

6

MENTION LEGALE

Avant de clore et conformément à la loi, le notaire soussigné a donné connaissance aux parties qui le reconnaissent des dispositions du code général des impôts concernant les mutations immobilières ainsi que de l'article 366 du code pénal.

Chacune des parties a affirmé que le présent acte n'est contredit par aucune contre-lettre contenant stipulation de soulte.

De son côté, le notaire soussigné déclare qu'il n'a pas connaissance de l'existence d'une telle contre lettre.

DONT ACTE, rédigé sur huit pages

La lecture du présent acte a été donnée aux parties et les signatures de celles-ci sur ledit acte ont été recueillies par le notaire soussigné

L'an mil neuf cent quatre vingt six

Le dix neuf février

A PFAFFENHOFFEN en l'étude du notaire

En la présence réelle et simultanée des parties

Et le notaire a signé le même jour.

Suivent les signatures et la mention d'enregistrement

Enregistré à Saverne

le 13 mars 1986

Vol. 492 F° 93

Bordereau N° 109/4 Extrait N° 888

Reçu : 410.-F (quatre cent dix francs)

Signé : DEISS

Expédition sur huit pages
contenant : *le vrai dit*

POUR EXPEDITION certifiée
conforme à la minute.



Vincent LOTZ

HAGUENAU (67180)
Vérification Acte de Décès

Réponse

Date de traitement	2026-01-07T09:41:38+01:00
Référence réponse	HAU260107332652
Numéro d'acte	000095 (année : 2001)

ACTE DECES

Evènement

Date et heure du décès	02/02/2001 10h35
Lieu du décès	
N° Voie / Voie	
Commune	HAGUENAU
Pays/Départ	FRANCE - 67

Défunt

Nom	FISCHER
Prénoms	Georges
Date de Naissance	13/09/1916
Sexe	Masculin
Ville de Naissance	MERTZWILLER
Pays/Départ	FRANCE - 67
Profession	horloger en retraite
Domicile	
N° Voie / Voie	9, rue du Général Koenig
Commune	MERTZWILLER
Pays/Départ	FRANCE - 67

Parent du défunt

Nom	FISCHER
Prénoms	Jacques
Sexe	Masculin
Décédé (O/N)	0

Parent du défunt

Nom	GUILIUM
Prénoms	Elise
Sexe	Féminin
Décédé (O/N)	0

Conjoint ou ex-conjoint du défunt

Informations	DURRENBERGER Aline
Dissolution ou décès	Non (Marié)

Partenaire du défunt

Nom	
Prénoms	
Sexe	
Dissolution ou décès (O/N)	

Informations contenues dans l'acte étranger - Actes CGF et SCEC uniquement

Déclarant (acte dressé)

Date et heure déclaration	02/02/2001 15h40
	Roger SENGER, 46 ans, entrepreneur de pompes funèbres, domicilié à

Informations	Mertzwiller (Bas-Rhin)
--------------	------------------------

Officier de l'état civil ayant célébré ou établi l'acte

Informations	Monique SCHNEIDER, secrétaire municipale, officier de l'état civil par délégation du maire
Pour les transcriptions, identité de la personne qui l'a sollicité	

Mentions

Fin des données

99365991	2026-01-07T00:22:52.209+01:00	1767717998609_67006_67180_21789376
NOT	2026-01-06T17:46:38.6093787+01:00	not
35769 / Monsieur FISCHER Georges / Deces	67180	
MAIRIE-67-HAGUENAU		
HAU2026010709413300332652	RP.0.5a	
LOGPR	38.13	HAU260107332652
VAD	00000	
Acte trouvé		
Pdf 3.6.04 [(c) ANTS 2015]	3.6.04	
3.6.04	20260107145227	
79ea14cc472d4640334122f17afdf55ae9fa8db2d1a7d21199a1aa12e6b274fc	cfe1dde26140dd525707c2c630002b039447cb5292d7cb3a5ff014f4599ffd3	



**COMMUNE DE
MERTZWILLER**

Acte de décès n° 37

Aline Ida DURRENBERGER

Le dix-neuf novembre deux mille vingt et un, à sept heures, est décédée en son domicile, 9 rue du Général-----
Koenig, Aline Ida DURRENBERGER, née à STRASBOURG (BAS-RHIN), le sept septembre mil neuf cent-----
vingt-six, secrétaire en retraite, fille de Michel DURRENBERGER, et de Ida ENG, décédés, veuve de-----
Georges FISCHER.-----
Dressé le dix-neuf novembre deux mille vingt et un à quinze heures douze minutes, sur la déclaration de-----
Henri DIFFINÉ, âgé de 60 ans, entrepreneur de pompes funèbres, domicilié à OFFWILLER (BAS-RHIN), 31-----
rue de Dahn qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous, Michel SCHWEIGHOEFFER, Maire-----
de Mertzwiller.-----

Copie intégrale certifiée conforme
selon le procédé de traitement informatisé

A MERTZWILLER (BAS-RHIN)

Le 06 janvier 2026

L'officier d'état civil



Le Maire ,
Michel SCHWEIGHOEFFER

AFFIRMATION SACRAMENTELLE

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,

Le

**À VAL-DE-MODER (67350), au siège de l'Office Notarial ci-après nommé,
Maître Claudine LOTZ, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle
"Claudine LOTZ et Stéphane LOTZ", titulaire d'un Office Notarial à VAL-DE-MODER (67350) 14 Rue de Saverne, PFAFFENHOFFEN,**

A reçu le présent acte d'AFFIRMATION SACRAMENTELLE.

Préalablement à leurs déclarations, les requérants exposent ce qui suit :

EXPOSE

PERSONNE DECEDEE

Madame Aline Ida **DURRENBERGER**, en son vivant secrétaire en retraite, demeurant à MERTZWILLER (67580) 9 rue du Général Koenig.
Née à STRASBOURG (67000), le 7 septembre 1926.
Veuve de Monsieur Georges **FISCHER** et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à MERTZWILLER (67580) (FRANCE), le 19 novembre 2021.

Absence de disposition de dernières volontés

Il n'est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée.

DÉVOLUTION SUCCESSORALE

La dévolution successorale s'établit comme suit :

Héritiers

Madame Michèle Madeleine **FISCHER**, retraitée, demeurant à MERTZWILLER (67580) 9 rue du Général Koenig.
Née à MERTZWILLER (67580) le 16 août 1947.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Sa fille.

Madame Marguerite Louise **FISCHER**, retraitée, épouse de Monsieur Jacky Christian Bernard **BESNIER**, demeurant à GOERSDORF (67360) 9 rue des Châtaigniers.
Née à MERTZWILLER (67580) le 18 mars 1949.
Mariée à la mairie de SCHIRMECK (67130) le 27 juin 1973 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts régi par les articles 1400 et suivants du

Code civil, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître CHARTON, alors notaire à SCHIRMECK (67130), **le**.
 Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
 De nationalité française.
 Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Sa fille.

Madame Aline Yvonne **FISCHER**, retraitée, épouse de Monsieur Jean-Loup Robert André **SALZEMANN**, demeurant à ARMEAU (89500) 34 rue de l'Île de France.
 Née à MERTZWILLER (67580) le 19 juin 1951.
 Mariée à la mairie de MERTZWILLER (67580) le 5 mars 1976 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
 Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
 De nationalité française.
 Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Sa fille.

Monsieur Pierre **FISCHER**, époux de Madame Gladys **GRISIER**, demeurant à MONTPELLIER (34070) 39 rue de la Figairasse, bâtiment I.
 Né à LA WALCK (67350) le 8 février 1958.
 Marié à la mairie de ETUPES (25460) le 28 septembre 1985 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
 Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
 De nationalité française.
 Résident au sens de la réglementation fiscale.

Son fils.

Ses enfants sont nés de son union avec son conjoint prédécédé.

Habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour 1/4.

QUALITES HEREDITAIRES

Madame Michèle FISCHER, Madame Marguerite BESNIER, Madame Aline SALZEMANN et Monsieur Pierre FISCHER sont habiles à se dire et porter héritiers de Madame Aline FISCHER leur mère susnommée.

COMPARUTION

Aux présentes ont comparu les personnes suivantes susnommées, qualifiées et domiciliées composant partie de la dévolution successorale sus-relatée, **savoir :**

Étant observé que le ou les requérants ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés seront indifféremment dénommés aux présentes "les requérants" ou "la partie requérante" ou "les ayants droit".

N'ont pas comparu :

L'ensemble ci-après dénommé "la partie non comparante".

AFFIRMATIONS - REQUÊTES ET DÉCLARATIONS

La partie comparante atteste l'exactitude des faits sus-relatés et de plus déclare :

- que l'acceptation par la partie non comparante résulte d'un certificat d'acceptation établi à la requête des présentes et qui sera présenté au Tribunal judiciaire compétent;

•qu'il n'existe pas et n'a jamais existé personne par qui la partie comparante, respectivement la partie héritière, aurait été exclue de la succession ou dont la présence aurait eu pour effet d'amoindrir les parts et portions du ou des héritiers ci-dessus à l'exception de, savoir :

•Monsieur Georges FISCHER, époux de la défunte, décédé à HAGUENAU (67500) le 2 février 2001 ;

•que la dévolution ci-dessus n'est pas contestée et qu'il n'y a pas de procès pendant à ce sujet.

La partie comparante affirme, à titre de serment, ne rien savoir qui soit contraire à ses déclarations, et requiert la délivrance d'un certificat collectif d'hérédité et donne tous pouvoirs au notaire soussigné à l'effet de :

- rectifier la présente requête ;
- la présenter au Tribunal judiciaire compétent ;
- demander autant de copies du certificat qu'il jugera utiles ;
- et, en général, faire vis-à-vis du Tribunal tout ce qui sera nécessaire.

La partie comparante déclare que la valeur de la succession sera déterminée ultérieurement.

Ceci exposé, il est passé aux déclarations et affirmations du ou des requérants.

AFFIRMATION DE LA QUALITÉ HÉRÉDITAIRE

La partie comparante atteste la dévolution successorale telle qu'établie ci-dessus et certifie qu'à sa connaissance il n'existe aucun autre ayant droit venant à la succession.

Elle déclare que la personne décédée n'a laissé aucune disposition à cause de mort non relatée aux présentes.

Elle affirme, en conséquence, que les personnes figurant dans la dévolution successorale ont seules vocation et qualité à recueillir la succession.

La partie comparante reconnaît avoir été informée par le notaire soussigné des trois options qui lui sont ouvertes, savoir :

•Accepter purement et simplement la succession et, en conséquence, être tenue de la totalité du passif existant au jour du décès ou pouvant survenir postérieurement, connu ou qui viendrait à se révéler, le tout, si besoin est, même au-delà de l'actif recueilli, sur son patrimoine personnel. Toutefois, en cas de découverte d'une dette postérieure à l'acceptation pure et simple de la succession, l'acceptant peut dans les cinq mois suivant cette découverte demander au juge à être déchargé en tout ou partie de son règlement à condition :

•qu'il ait des motifs légitimes au moment de l'acceptation de cette succession d'ignorer l'existence de cette dette,

•que l'acquiescement de cette dette ait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

A défaut l'acceptation est irrévocable et son effet se produit rétroactivement au jour du décès.

•Accepter la succession à concurrence de l'actif net et en conséquence n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis.

•Renoncer purement et simplement à la succession et en conséquence être censé n'avoir jamais été héritier, n'appréhender aucun actif et n'être tenu à aucun passif.

Elle reconnaît également que le notaire a attiré son attention sur le recel des biens ou des droits d'une succession ou la dissimulation de l'existence d'un cohéritier, qui rend l'héritier fautif purement et simplement acceptant de la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés.

ACCEPTATION DE LA SUCCESSION

Ainsi dûment informée, la partie comparante déclare vouloir accepter purement et simplement ladite succession et consent à en supporter toutes les charges, déclarant n'avoir connaissance d'aucun événement ou circonstance quelconque, antérieur au décès ou ayant provoqué celui-ci (tel que procès en cours, accident ayant pu ou pouvant mettre en jeu la responsabilité de la personne décédée, action en dommages-intérêts contre celle-ci, dettes fiscales, etc.), susceptible de révéler un passif inconnu à ce jour et incombant à la personne décédée.

ABSENCE D'INVENTAIRE

Les requérants déclarent qu'après le décès et jusqu'à ce jour, il n'a pas été dressé d'inventaire.

FICHIER DES DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES

Le fichier des dispositions de dernières volontés a adressé, à sa demande, au notaire soussigné, un certificat qui demeurera annexé, dont il résulte qu'aucune disposition de dernières volontés n'a été inscrite audit fichier.

INFORMATIONS DONNÉES PAR LE NOTAIRE

DROITS RÉELS IMMOBILIERS

La partie comparante reconnaît avoir été informée par le notaire de ce que l'article 6 de la loi numéro 90-1248 du 29 décembre 1990 impose la transcription de biens immobiliers au livre foncier après décès sauf dans le cas où un acte translatif ou déclaratif de propriété intervient dans les dix mois du décès. Elle requiert le notaire soussigné de procéder à cette transcription.

ASSURANCES SUR LA VIE

Les sommes payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé en vertu d'un contrat d'assurance sur la vie ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont pas soumises au rapport à succession. Ces sommes sont susceptibles d'être soumises soit aux droits de mutation par décès, soit à l'application d'un prélèvement soit pour exonération pure et simple, et cela selon leur date de souscription et leur montant.

RECEL

Le notaire soussigné a informé la partie comparante qu'aux termes de l'article 730-5 du Code civil, *"celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l'article 792 du même code, sans préjudice de dommages-intérêts."*

INFORMATION SUR LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION

Le délai de principe de dépôt de la déclaration de succession et du paiement des droits est de six mois à compter du jour du décès si le défunt est décédé en France et un an s'il est décédé hors de France même si un seul des héritiers est connu. Ce délai se calcule de quantième à quantième avec une tolérance au dernier jour du mois. En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans la déclaration, ou de non-paiement en tout ou partie des droits exigibles, court un intérêt de retard mensuel demandé par l'administration à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de dépôt et de paiement des droits. Une majoration est susceptible d'être appliquée, notamment après mises en demeure ou en cas de manœuvres destinées à éluder en tout ou partie l'impôt.

Aux termes des dispositions de l'article 1709 du Code général des impôts les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires. La solidarité n'existe pas entre les héritiers et les légataires même universels, ni entre les légataires.

Les valeurs des biens et droits portées dans la déclaration de succession serviront de base de calcul de la plus-value éventuelle qui pourrait apparaître lors d'une vente ultérieure de tout ou partie des biens et droits successoraux, sauf si un redressement de valeur venait à être apporté par l'administration fiscale, la plus-value étant alors calculée sur cette dernière.

En outre, cette déclaration de succession comprend notamment à l'actif, les meubles meublants, à savoir, les meubles destinés à usage et l'ornement des habitations (article 534 du Code civil), dont la valeur est déterminée soit :

- Selon leur prix résultant d'une vente publique réalisée par un officier public ou ministériel dans les deux ans du décès,
- A défaut de vente publique, selon leur valeur figurant à un inventaire notarié clos, réalisé dans les cinq ans du décès,
- A défaut de vente publique et d'inventaire, selon une déclaration estimative et détaillée du ou des héritier (s), sans que la valeur imposable ne puisse être inférieure à 5% de l'ensemble des biens du défunt avant déduction du passif.

Ces informations ont été données dès avant ce jour au(x) bénéficiaire(s) de la succession par le notaire soussigné, qui, le reconnaissant, l'autorise(nt) à établir ces actes dans la mesure où ils doivent l'être, s'obligeant à lui fournir tous les renseignements en leur possession.

ACCEPTATION À CONCURRENCE DE L'ACTIF NET

Les ayants droit sont informés qu'ils ont la possibilité d'accepter la succession à concurrence de l'actif net en se présentant au greffe du tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession. cette acceptation doit être enregistrée et publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales et faire l'objet d'une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

L'acceptation à concurrence de l'actif net permet à l'héritier qui reçoit sa part successorale, en cas de dettes dont il ne peut déterminer le montant ou se faire déterminer le montant, de n'être tenu à leur remboursement qu'à hauteur de ce qu'il perçoit et en aucune façon sur ses biens personnels.

DISPENSE DE LA FORMALITÉ D'ENREGISTREMENT – PAIEMENT SUR ÉTAT

Conformément aux dispositions combinées des articles 245 de l'annexe III et 60 de l'annexe IV du Code général des impôts, le présent acte est dispensé de la formalité de l'enregistrement mais est soumis au paiement sur état (BOI-ENR-DG-20-30-30-30-20120912 numéro 30).

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,

- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sur six pages

Comprenant Paraphes

- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite par le notaire soussigné, la partie comparante a approuvé et signé le présent acte avec ledit notaire.

DÉCLARATION DE SUCCESSION

Formulaire obligatoire en vertu de l'article 800 du code général des impôts

CADRE A REMPLIR PAR LE DEPOSANT (voir la notice n° 2705-NOT-SD)Service de l'enregistrement (SPFE, SDE) ⁽¹⁾ du domicile du défunt : STRASBOURG

Succession de : ☒ Mme ☐ M.

Nom de naissance du défunt : **DURRENBERGER**

Prénom(s) : **Aline Ida**

Date de naissance : 07/09/1926

Commune de naissance : STRASBOURG (67000)

Département de naissance BAS-RHIN

ou Pays :

Situation familiale : ☐ Célibataire

☐ Partenaire lié par un PACS

Epoux(se) de

(Précisez : séparé(e) de biens ☐ ; séparé(e) de corps ☐)

Divorcé(e) de

Veuf(ve) de FISCHER Georges

Adresse du domicile : 9 rue du Général Koenig

Code postal : 67580

Commune : MERTZWILLER (67580)

Pays :

Profession : secrétaire en retraite

Décédé(e) à Mertzwiller

Code postal : 67580

Le 19/11/2021

101716503 VL EJ 105597

Cachet de l'étude

CADRES RÉSERVÉS A L'ADMINISTRATION (à remplir par le SPFE, SDE ⁽¹⁾ du domicile du défunt)

Référence comptable : _____

Déclaration 2705-SD n° _____
du _____

Déclarations et paiements :

Nature	Date	N°	Sommes versées en euros
Total			

Annotations diverses :

Fiche de décès annotée ☐

La déclaration comporte des titres de société :

- Titres cotés ☐

- Titres non cotés ☐

(1) SPFE : Service de la publicité foncière et de l'enregistrement.
SDE : Service départemental de l'enregistrement

CADRES A REMPLIR PAR LE DEPOSANT

Dispositions relatives à la situation patrimoniale

Date du mariage :

Régime matrimonial adopté par les époux :

En cas d'absence de contrat de mariage, cocher la case : ☐

En cas d'existence d'un contrat de mariage :

Date du contrat de mariage :

Nom et adresse du notaire : , notaire à .

Modifications du régime matrimonial :

Date de la décision du tribunal judiciaire :

OU

Dispositions éventuelles relatives au Pacte civil de solidarité

Date du PACS :

Date d'enregistrement du PACS au tribunal judiciaire :

Dispositions éventuelles relatives aux donations entre époux

Date de l'acte :

Nom et adresse du notaire : Maître , notaire à

Quotité (part disponible) choisie :

Dispositions testamentaires

Date du testament :

Date du codicille (s'il y a lieu) :

Date de dépôt à l'étude notariale (en cas de testament olographe) :

Nom et adresse du notaire :

Contrat d'assurance souscrit en cas de vol d'objets d'art ou de collection :

Nom ou dénomination sociale de la compagnie d'assurance :

Adresse :

N° du contrat :

Date de souscription :

Montant des valeurs assurées :

Donations, donations-partages et dons manuels consentis antérieurement par le défunt :

Remplissez ce cadre uniquement en présence d'une seule donation. S'il y a eu plusieurs donations, reproduisez sur papier libre le modèle proposé ci-dessous pour chacune des donations consenties par le défunt.

Date de l'acte de donation ou de donation-partage :

Nom et adresse du notaire :

Références de l'enregistrement : Date :

N°:

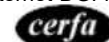
Date de dépôt (ou de révélation de la déclaration du don manuel) :

Désignation du bénéficiaire :

Nom et Prénom :

Adresse :

Montant des dons ou donations :

**DÉCLARATION DE SUCCESSION**

(feuille de suite)

DÉCLARANT

Nom de naissance : JUD

Prénom (s) : Elodie

Domicile : Etude LOTZ, 14 rue de Saverne PFAFFENHOFFEN 67350 VAL DE MODER

Adresse courriel : elodie.jud.67052@notaires.fr

Tel : 03.88.72.27.27

Qualité : ☐ Conjoint survivant ☐ Légataire ☐ Donataire ☐ Tuteur ☐ Curateur ☒ Mandataire
☐ Héritier, lien de parenté :
☐ Héritier, résidant en France depuis au moins 6 ans au cours des 10 dernières années :

DÉVOLUTION SUCCESSORALE ⁽¹⁾**PERSONNE DECEDEE**

Madame Aline Ida **DURRENBERGER**, en son vivant secrétaire en retraite,
demeurant à MERTZWILLER (67580) 9 rue du Général Koenig.

Née à STRASBOURG (67000), le 7 septembre 1926.

Veuve de Monsieur Georges **FISCHER** et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Décédée à MERTZWILLER (67580) (FRANCE), le 19 novembre 2021.

Absence de disposition de dernières volontés

Il n'est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée.

Dévolution Successorale

La dévolution successorale s'établit comme suit :

Héritiers

Madame Michèle Madeleine **FISCHER**, retraitée, demeurant à
MERTZWILLER (67580) 9 rue du Général Koenig.

Née à MERTZWILLER (67580) le 16 août 1947.

Célibataire.

Non liée par un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

Sa fille.

Madame Marguerite Louise **FISCHER**, retraitée, épouse de Monsieur Jacky
Christian Bernard **BESNIER**, demeurant à GOERSDORF (67360) 9 rue des

(1) Énoncez les noms, prénoms, domicile du conjoint survivant, des héritiers, donataires et légataires, leur lien de parenté avec le défunt, leurs date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, les date et lieu de naissance de leurs enfants vivants au jour de l'ouverture de la succession pour le bénéfice de la réduction de droits prévue en faveur des héritiers ou légataires ayant au moins trois enfants (cf notice 2705-NOT, § Comment calculer, par étapes, l'impôt de la succession, 7^{ème} étape).

ACTIF ET PASSIF DE LA SUCCESSION**Précisions :**

- Pour les titres non cotés, précisez, le cas échéant, le numéro SIRET du principal établissement des sociétés concernées,
- pour le conjoint survivant et l'héritier, précisez ses titre, nom, prénoms, adresse complète, date et lieu de naissance.
- pour les montants déclarés au titre du passif, saisir le signe « - » devant chaque montant

ATTENTION :

- approuvez les mots rayés nuls en précisant leur nombre,
- approuvez séparément chacun des renvois, en marge de chaque feuille, par l'inscription de vos initiales,
- datez et signez cette déclaration

	A remplir par le déclarant en euros	Réservé à l'administration
Châtaigniers. Née à MERTZWILLER (67580) le 18 mars 1949. Mariée à la mairie de SCHIRMECK (67130) le 27 juin 1973 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts régi par les articles 1400 et suivants du Code civil, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître CHARTON, alors notaire à SCHIRMECK (67130), le. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Résidente au sens de la réglementation fiscale. Sa fille. Madame Aline Yvonne FISCHER, retraitée, épouse de Monsieur Jean-Loup Robert André SALZEMANN, demeurant à ARMEAU (89500) 34 rue de l'Île de France. Née à MERTZWILLER (67580) le 19 juin 1951. Mariée à la mairie de MERTZWILLER (67580) le 5 mars 1976 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Résidente au sens de la réglementation fiscale. Sa fille. Monsieur Pierre FISCHER, époux de Madame Gladys GRISIER, demeurant à MONTPELLIER (34070) 39 rue de la Figairasse, bâtiment I. Né à LA WALCK (67350) le 8 février 1958. Marié à la mairie de ETUPES (25460) le 28 septembre 1985 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale. Son fils. Ses enfants sont nés de son union avec son conjoint prédécédé. Habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour 1/4.		

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ (article 802 du code général des impôts)

A ne signer qu'en dernière page de la déclaration par le conjoint survivant, les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux.

« J'affirme sincère et véritable la présente déclaration contenue en 9 pages. J'affirme en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à ma connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »

A _____, Le

Signature(s) :

ACTIF ET PASSIF DE LA SUCCESSION**Précisions :**

- Pour les titres non cotés, précisez, le cas échéant, le numéro SIRET du principal établissement des sociétés concernées,
- pour le conjoint survivant et l'héritier, précisez ses titre, nom, prénoms, adresse complète, date et lieu de naissance.
- pour les montants déclarés au titre du passif, saisissez le signe « - » devant chaque montant

ATTENTION :

- approuvez les mots rayés nuls en précisant leur nombre,
- approuvez séparément chacun des renvois, en marge de chaque feuille, par l'inscription de vos initiales,
- dater et signez cette déclaration

	A remplir par le déclarant en euros	Réservé à l'administration
<u>QUALITES HEREDITAIRES</u> Madame Michèle FISCHER, Madame Marguerite BESNIER, Madame Aline SALZEMANN et Monsieur Pierre FISCHER sont habiles à se dire et porter héritiers de Madame Aline FISCHER leur mère susnommée. <u>AFFIRMATION SACRAMENTELLE</u> L'acte d'affirmation sacramentelle constatant cette dévolution successorale a été reçu par l'Office Notarial, 14 Rue de Saverne à VAL-DE-MODER (67350) le . <u>OBSERVATIONS PRELIMINAIRES</u> Assurance-vie Le ou les soussignés déclarent que la personne décédée n'avait souscrit aucun contrat d'assurance-vie pouvant entrer dans le cadre du régime des articles 757 B ou 990 I du Code général des impôts. Absence de donation antérieure Le(s) soussigné(s) atteste(nt) que la personne décédée n'a consenti à un titre et sous une forme quelconque aucune donation au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit. Absence d'inventaire Il n'a pas été dressé d'inventaire consécutivement au décès. Par suite les meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succession seront évalués selon le forfait mobilier de 5% prévu au bulletin officiel des impôts BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20-20120912. <u>ACTIF DE SUCCESSION</u> 1°) A la banque dénommée CCM AVENIR, 32 rue du Général de Gaulle 67580 MERTZWILLER : 1.1°) Un compte courant familial n° 10278 01896 00010092545 ayant pour titulaire la défunte et dont le solde créditeur au jour du décès est de 65 060,44 €. Ci..... 1.2°) Un livret bleu n° 10278 01896 00013058360 ayant pour titulaire la défunte dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 11 570,88 €.	65 060,44 €	

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ (article 802 du code général des impôts)

A ne signer qu'en dernière page de la déclaration par le conjoint survivant, les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux.

« J'affirme sincère et véritable la présente déclaration contenue en 9 pages. J'affirme en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à ma connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »

A _____, Le

Signature(s) :

ACTIF ET PASSIF DE LA SUCCESSION**Précisions :**

- Pour les titres non cotés, précisez, le cas échéant, le numéro SIRET du principal établissement des sociétés concernées,
- pour le conjoint survivant et l'héritier, précisez ses titre, nom, prénoms, adresse complète, date et lieu de naissance.
- pour les montants déclarés au titre du passif, saisir le signe « - » devant chaque montant

ATTENTION :

- approuvez les mots rayés nuls en précisant leur nombre,
- approuvez séparément chacun des renvois, en marge de chaque feuille, par l'inscription de vos initiales,
- datez et signez cette déclaration

	A remplir par le déclarant en euros	Réservé à l'administration
Ci.....	11 570,88 €	
1.3°) Un compte parts A n° 10278 01896 000004098 ayant pour titulaire la défunte et dont le solde créditeur au jour du décès est de 15,00 €.		
Ci.....	15,00 €	
1.4°) Les valeurs au jour du décès ci-après figurant au compte-titres n° 10278 01896 00010092501 ayant pour titulaire la défunte :		
1.5°) - 10764 titres PARTS SOC. B AVENIR, au cours de 1,00000 €, soit 10 764,00 €		
Ci.....	10 764,00 €	
2°) A la banque dénommée CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, 1 avenue du Rhin 67925 STRASBOURG Cedex 9 :		
2.1°) Un livret A n° 09017-00309201038 ayant pour titulaire la défunte et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 20 330,80 €.		
Ci.....	20 330,80 €	
2.2°) Un compte de dépôt n° 09017-04318175571 ayant pour titulaire la défunte et dont le solde créditeur au jour du décès est de 0,00 €.		
Ci.....	0,00 €	
2.3°) Un compte parts sociales (42 parts de 20€ chacune) n° 09017-37309201008 ayant pour titulaire la défunte et dont le solde créditeur au jour du décès est de 840,00 €.		
Ci.....	840,00 €	
3°) A la banque dénommée LA BANQUE POSTALE, Centre Financier 45900 LA SOURCE Cedex 9 :		
3.1°) Un compte courant n° 0056352M036 ayant pour titulaire la défunte et dont le solde créditeur au jour du décès est de 6 427,51 €.		
Ci.....	6 427,51 €	
3.2°) Un livret LDD n° 8180011471S dont le titulaire est la défunte dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 7 873,83 €.		
Ci.....	7 873,83 €	

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ (article 802 du code général des impôts)

A ne signer qu'en dernière page de la déclaration par le conjoint survivant, les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux.

« J'affirme sincère et véritable la présente déclaration contenue en 9 pages. J'affirme en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à ma connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »

A _____, Le

Signature(s) :

ACTIF ET PASSIF DE LA SUCCESSION**Précisions :**

- Pour les titres non cotés, précisez, le cas échéant, le numéro SIRET du principal établissement des sociétés concernées,
- pour le conjoint survivant et l'héritier, précisez ses titre, nom, prénoms, adresse complète, date et lieu de naissance.
- pour les montants déclarés au titre du passif, saisir le signe « - » devant chaque montant

ATTENTION :

- approuvez les mots rayés nuls en précisant leur nombre,
- approuvez séparément chacun des renvois, en marge de chaque feuille, par l'inscription de vos initiales,
- dater et signez cette déclaration

	A remplir par le déclarant en euros	Réservé à l'administration
Forfait mobilier de 5% - Détail du calcul		
Assiette du forfait :		
Biens de succession :		
Total brut de la succession = 122 882,46 €		
*(2) Soit la somme de 122 882,46 €		
Assiette du forfait 5% [(1)+(2)] : 0,00 € + 122 882,46 € = 122 882,46 €		
Le montant du forfait est fixé à la somme de	6 144,12 €	
TOTAL ACTIF BRUT DE SUCCESSION.....	129 026,58 €	
<u>BALANCE</u>		
Actif brut de succession	129 026,58 €	
Passif de succession.....	0,00 €	
Actif net de succession.....	129 026,58 €	
A ajouter montant taxable des contrats d'assurance-vie	0,00 €	
A ajouter montant des donations rapportables	0,00 €	
Masse taxable	129 026,58 €	
Total des donations non rapportables.....	0,00 €	
<u>PARTS IMPOSABLES ET LIQUIDATION DES DROITS</u>		
<u>Mademoiselle FISCHER Michèle</u>		
Part lui revenant.....	32 257 €	
Représentant savoir :		
Part légale.....	32 257 €	
$129\,026,58 \times 1/4 = 32\,256,65$		
A déduire :		
Abattement.....	100 000 €	
Abattement déjà utilisé	NEANT	
Abattement résiduel	100 000 €	
Part nette taxable.....	NEANT	
<u>Madame BESNIER Marguerite</u>		
Part lui revenant.....	32 257 €	
Représentant savoir :		
Part légale.....	32 257 €	

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ (article 802 du code général des impôts)

A ne signer qu'en dernière page de la déclaration par le conjoint survivant, les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux.

« J'affirme sincère et véritable la présente déclaration contenue en 9 pages. J'affirme en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à ma connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »

A _____, Le

Signature(s) :

ACTIF ET PASSIF DE LA SUCCESSION**Précisions :**

- Pour les titres non cotés, précisez, le cas échéant, le numéro SIRET du principal établissement des sociétés concernées,
- pour le conjoint survivant et l'héritier, précisez ses titre, nom, prénoms, adresse complète, date et lieu de naissance.
- pour les montants déclarés au titre du passif, saisir le signe « - » devant chaque montant

ATTENTION :

- approuvez les mots rayés nuls en précisant leur nombre,
- approuvez séparément chacun des renvois, en marge de chaque feuille, par l'inscription de vos initiales,
- dater et signez cette déclaration

	A remplir par le déclarant en euros	Réservé à l'administration
<i>129 026,58 x 1/4 = 32 256,65</i>		
A déduire :		
Abattement..... 100 000 €		
Abattement déjà utilisé NEANT		
Abattement résiduel 100 000 €		
Part nette taxable..... NEANT		
<u>Madame SALZEMANN Aline</u>		
Part lui revenant..... 32 257 €		
Représentant savoir :		
Part légale..... 32 257 €		
<i>129 026,58 x 1/4 = 32 256,65</i>		
A déduire :		
Abattement..... 100 000 €		
Abattement déjà utilisé NEANT		
Abattement résiduel 100 000 €		
Part nette taxable..... NEANT		
<u>Monsieur FISCHER Pierre</u>		
Part lui revenant..... 32 257 €		
Représentant savoir :		
Part légale..... 32 257 €		
<i>129 026,58 x 1/4 = 32 256,65</i>		
A déduire :		
Abattement..... 100 000 €		
Abattement déjà utilisé NEANT		
Abattement résiduel 100 000 €		
Part nette taxable..... NEANT		
TOTAL DES DROITS A PAYER NEANT		
TOTAL DES ACOMPTES VERSES NEANT		
RESTE A PAYER..... NEANT		
Le(s) déclarant(s) affirme(nt) sincère et véritable la présente déclaration contenue en 9 pages.		
Il(s) affirme(nt) en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 Avril 1918 (article 1837 du C.G.I.) que cette déclaration comprend		

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ (article 802 du code général des impôts)

A ne signer qu'en dernière page de la déclaration par le conjoint survivant, les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux.

« J'affirme sincère et véritable la présente déclaration contenue en 9 pages. J'affirme en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à ma connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »

A _____, Le _____

Signature(s) :

ACTIF ET PASSIF DE LA SUCCESSION**Précisions :**

- Pour les titres non cotés, précisez, le cas échéant, le numéro SIRET du principal établissement des sociétés concernées,
- pour le conjoint survivant et l'héritier, précisez ses titre, nom, prénoms, adresse complète, date et lieu de naissance.
- pour les montants déclarés au titre du passif, saisir le signe « - » devant chaque montant

ATTENTION :

- approuvez les mots rayés nuls en précisant leur nombre,
- approuvez séparément chacun des renvois, en marge de chaque feuille, par l'inscription de vos initiales,
- datez et signez cette déclaration

	A remplir par le déclarant en euros	Réservé à l'administration
l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa (leur) connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. Fait à Le		

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ (article 802 du code général des impôts)

A ne signer qu'en dernière page de la déclaration par le conjoint survivant, les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux.

« J'affirme sincère et véritable la présente déclaration contenue en 9 pages. J'affirme en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à ma connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »

A _____, Le

Signature(s) :

**ADSN**

au service du développement notarial
Fichier central de dispositions de dernières volontés (FCDDV)

ADSN 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cedex

Tél.: 0 800 306 212

fcddv@notaires.fr

ETUDE : 67052

Référence : 1017165EJ

LOTZ C & S
NOTAIRES ASSOCIES
14 RUE DE SAVERNE
67350 VAL DE MODER

Folio 1 / 1**02/12/2021****ADSN****Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés**

ADSN 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cedex - Tél.: 0 800 306 212

fcddv@notaires.fr

COMPTE RENDU D'INTERROGATION**Numéro : 2021120282242**Nom: **DURRENBERGER**Sexe : **F**Prénoms : **Aline, Ida**Né(e) le : **07/09/1926** à : **67 STRASBOURG, BAS RHIN, FRANCE**Conjoint : **FISCHER**Date de décès : **19/11/2021****Aucune inscription au Fichier Central en date du 02/12/2021****Folio 1 / 1**



SCP Claudine LOTZ et Stéphane LOTZ
14 RUE DE SAVERNE
BP 40010
67350 VAL DE MODER
(PFAFFENHOFFEN)

A VAL DE MODER (PFAFFENHOFFEN),
le 08/01/2026

Mme FISCHER DURRENBERGER ALINE Aline Ida
9 rue du Général Koenig
67580 MERTZWILLER FR

RELEVÉ DE COMPTE

Vos références 105597 Mme FISCHER DURRENBERGER ALINE Aline Ida-SUCC ALINE 1017165
Nos références Notaire SL – Clerc EJ

Pour la période du 03/12/2021 au 08/04/2022

Date	Libellé d'écriture	Débits	Crédits
03/12/2021	INTERROGATION ADSN FISCHER DURRENBERGER ALINE	11.42	
18/01/2022	Reçu de LA PREVOYANCE REMBST		58.64
29/03/2022	Reçu de CARSAT - CAISSE ASSRANCE RETRAITE ALSACE MOSELLE		118.23
08/04/2022	Reçu de CARSAT - CAISSE ASSRANCE RETRAITE ALSACE MOSELLE ASSURANCE RETRAITE		364.48

* : Écriture(s) Provisoire(s)	Total final	11.42	541.35
	Compte Créditeur	0.00	529.93
	Le compte est sous transfert DO	Solde DO :	529.93

Répartition des frais d'acte(s)			
Émoluments d'actes	0.00	Débours	11.42
Émoluments de formalités	0.00	État - SPF / Enregistrement	0.00
Honoraires	0.00	État - TVA sur 0.00	0.00
Remise sur émoluments	0.00	Débours et État	11.42
Écrêtement	0.00		
Remboursement cotisations	0.00		
Rémunération Etude	0.00		11.42

lotz_technique v0.99

Succession Fischer-Durrenberger Aline: VALORISATIONS

Pj.Fischer, fishrp@pm.me

2024-06-21

Table of contents

Résumé introductif	3
1 rappel: contexte et demandes	4
1.1 la succession	4
1.2 les actes	4
1.3 les communications	4
1.4 l'analyse comptable	5
1.5 les conclusions	5
1.6 mes coordonnées:	5
2 vers la réunion fictive	6
3 usufruit d'exception	7
3.1 Utilité du découpage du périmètre	7
3.2 Isolement des transactions	7
3.3 Note de ventilation d'Aline D.	8
4 analyse financière	9
4.1 Méthodologie	9
4.2 Calcul du déficit	9
5 hébergement	11
5.1 Résumé	11
5.2 Détails des calculs	11
6 mobilier	14
6.1 et autres dons	14
7 les travaux	15
7.1 les gros chèques	15
7.2 la destination des gros travaux	16
8 maison au 9 rue Eschbach	19
8.1 valeur immobilière	19
8.2 loyer indicatif	19
9 revenus locatifs	21
9.1 par locataires	21

Résumé introductif

Ce document intitulé **Lotz_Technique**, apporte les détails étayant les valeurs des libéralités fussent-elles déguisées, néanmoins consenties depuis la donation-partage de 1986.

Une réunion fictive à hauteur de **580 K€** ne peut être balayée pour immatérialité et d'autant moins que le déséquilibre inique de ce partage implicite ne peut se nier.

Les chapitres suivants détailleront tour à tour les preuves rassemblées pour évaluer justement ce qu'il convient de rapporter très classiquement à la succession, à savoir

1. le mobilier restant
2. les gros travaux et leurs bénéficiaires identifiés
3. le logement gratuit sur une longue période
4. la maison construite, post donation-partage

Après le rappel de l'état du dossier et l'identification des parties prenantes, la délimitation préalable de l'**usufruit**, né du partage judiciaire imposé à Pierre F. est traité avec soin car il permettra d'établir que l'indisponibilité de cet avoir aurait résulté en un **déficit** de 26 000 € en fin de vie, établissant ainsi que la gestion de l'usufruitière était résolument déficitaire au bénéfice des soeurs. L'appauvrissement et l'intention de gratifier remplissent ainsi les conditions pour qualifier ces libéralités déguisées, qu'il convient donc de rapporter à la succession. CQFD.

Les montants ressortant ainsi de l'analyse des chèques et des travaux ainsi que les évaluations immobilières de source professionnelle, trouvent leur synthèse dans le tableau de la **réunion fictive**, qui à lui seul résumera mes requêtes.

1 rappel: contexte et demandes

1.1 la succession

Aline Fischer-DURRENBERGER, décédée le 19 Nov 2021, comme dernière survivante des époux Georges Fischer

1.2 les actes

- **donation-partage** des époux Georges Fischer et Aline Durrenberger, en date du 19 février 1986 en quatre parts égales de biens immobiliers au profit des parties héritières et seuls quatre enfants, savoir
 - Michèle F. 89 demeurant à Mertzwiller (67580) 9 rue du Général Koenig
 - Marguerite B. demeurant à Goersdorf (67360) 9 rue des châtaigniers
 - Aline S. demeurant à Arneau (89500) 34 rue de l'île de France
 - Pierre F. demeurant à Montpellier (34070) 39 rue de la Figairasse Bât I
- **partage judiciaire** du lot de Pierre F. soit de la moitié indivise (face à une personne étrangère à la famille) d'un immeuble sis à Mulhouse, laquelle moitié est démembreée en nue-propriété au profit de Pierre F. et d'usufruit pour Aline D. Le cahier des charges précise la répartition du prix de vente entre les trois parties.
- **projet de partage**, initialement établi par Me Lotz, sur la base d'une simple division de l'actif net successoral en quatre parts égales. (document P, non validé)

1.3 les communications

- lettre du 23 Jan 2023 de Me Isely, mandaté par Pierre Fischer pour demander le rééquilibrage du partage, tenant compte de l'usufruit perdu de Pierre F. (74K€), de la mise à disposition gratuite de logement à Michèle F. (168K€ sur 35 ans) et des "gros chèques" totalisant 145K€ pour gros travaux présumés. Le réponse de Me Lotz du 15 Mai 2023 vaut *fin de non-recevoir*.
- la visioconférence du 15 Nov 2023 voit les héritières *refuser en bloc* tout partage amiable autre que le document P. et accepter de fournir les factures afférentes à ces 36 chèques, aux fins d'en établir leur destination.

1.4 l'analyse comptable

- Dès lors, l'analyse financière de ce listing nous permettra d'étayer a) le périmètre comptable de *l'usufruit* (récolté en capital par le partage judiciaire) mais "*détruit*" par l'usufruitière pour financer les travaux immobiliers profitant aux soeurs, b) *l'appauvrissement* de l'usufruitière qui résulte de ces transferts, sans augmenter son *fructus* et c) l'intention évidente de gratifier systématiquement les soeurs par tous les flux implicites à leur avantage.
- Ce qui permet de qualifier en *donation indirecte* (puisqu'à la fois, et l'appauvrissement sont établis) d) les travaux immobiliers e) la *mise à disposition gratuite* de logement f) la valeur du *mobilier restant* g) la *construction d'une maison* a posteriori.
- Incontournable semble l'obligation de restituer le *quasi-usufruit*, né par subrogation au moment de la vente judiciaire, afin d'honorer l'irrévocabilité de la donation initiale.
- Au final de rectifier *l'iniquité du partage* résultant de la somme de ces déséquilibres désavantageant toujours Pierre F.

1.5 les conclusions

l'appauvrissement de la défunte est établi par un solde négatif sur les dix dernières lorsque l'effet masquant de l'usufruit récolté par le partage judiciaire est défalqué. Ce qui présente la gestion patrimoniale de la défunte comme délibérément déficitaire puisqu'elle s'est engagée à dessein dans un train de travaux immobiliers, qui s'accroissent et s'amplifient en valeur dans ses dernières années, sans pour autant revaloriser ses rentrées locatives. (d'où son appauvrissement)

enfin la **volonté de gratifier** les soeurs est manifeste puisqu'elles bénéficient récemment de travaux importants dans leur biens immobiliers, du logement gratuit, du mobilier restant, de la maison construite après coup.

Ces transferts de valeur creusent doublement **l'iniquité de traitement** avec Pierre F. (initialement lésé par la perte de l'usufruit et de la taxation de la plus-value) qui voit ce bénéfice transféré par voie de travaux profiter exclusivement aux biens des soeurs. Ainsi dans le contexte de l'appauvrissement et de la volonté manifeste de gratifier les unes, il s'agit d'autant de **donations indirectes**, qu'il convient de rapporter à la succession.

1.6 mes coordonnées:

- Pierre Jacques Fischer, né le 08-02-1958 à la Walck (67)
- domicilié 39 rue de la Figairasse Bat I, 34070 MONTPELLIER
- contact: fishrp@pm.me 0767 48 2009

2 vers la réunion fictive

Reprenant les valeurs établies précédemment pour les donations déguisées accordées depuis 1986, il reste 129 K€ d'avoir en banque auxquels s'ajoutent le débours de 41 K€ pour Marguerite B. et 46 K€ pour Michèle F. nécessaire pour assurer le versement de 74 K€ à Aline S. et 142 K€ à Pierre F.

Nous avons dans ce calcul, réduit le loyer de 180 à 160 K€ (-11% de 35 années honorera l'assistance fournie à notre mère) et similairement la valeur de la maison de 180 à 160 K€ puisque la valeur du terrain nu est déjà contenue dans la donation-partage d'origine. Pierre F. rapporte quant à lui 2340 € comme attesté par la note de la défunte.

Ce tableau apporte la preuve indiscutable des *libéralités déguisées*, presque exclusivement en gros travaux et de l'iniquité flagrante dans le traitement des héritiers. Nul ne pourra donc soutenir l'immatérialité d'un flux se montant à 580 K€.

scénario 1 sans restitution d'usufruit

	nature	deja_recu	quotepart	a_recevoir
reunion	—	-451.84	580.84	129
aline				
total	—	-71.00	145.21	74.21
	travaux	-71.0	145.2	74.2
pierre				
total	—	-2.34	145.21	142.87
	don	-2.3	145.2	142.9
michèle				
total	—	-191.50	145.21	-46.29
	loyer	-160.0	48.4	-111.6
	meublier	-30.0	48.4	18.4
	travaux	-1.5	48.4	46.9
marguerite				
total	—	-187.00	145.21	-41.79
	travaux	-27.0	72.6	45.6
	maison	-160.0	72.6	-87.4

3 usufruit d'exception

3.1 Utilité du découpage du périmètre

La vente judiciaire par Me Zanette de l'immeuble sis à Mulhouse rapporte 25% d'usufruit (soit 73840 Euros) profitant au *de cujus*,

Ce capital est réparti à 1000 Euros près entre PEL (59K), Parts Sociales B (5K), Livret_Bleu_Crédit_Mutuel (4K) et Livret de Caisse d'Epargne (2.5K) ainsi qu'un don de 2340 Euros au profit de Pierre Fischer (selon une note manuscrite)

Une somme globalement équivalente de 72184 Euros (moins les dons, plus les intérêts) est réintégrée au compte courant par la liquidation du PEL en 2021, soit 2 mois avant le décès.

L'ensemble de ces transactions devra être soustraite de la trésorerie, pour une analyse démontrant le style de gestion résolument 'déficitaire' et la destination des dépenses (principalement les travaux immobiliers profitant aux biens de soeurs)

3.2 Isolement des transactions

	rid	libelle	year	month	value	isZanette
zanette-exception-credit						
subtot	—	—	—	—	149211	—
	163	VIR ZANETTE	2012	10	73840.00	TRUE
	576	INTERETS PARTS SOCIALES 2013	2014	6	92.11	TRUE
	827	INTERETS PARTS SOCIALES 2014	2015	6	121.32	TRUE
	1092	REMUNERATION 2015 - PARTS	2016	6	116.18	TRUE
	1341	REMUNERATION 2016 - PARTS	2017	6	78.37	TRUE
	1585	REMUNERATION 2017 - PARTS	2018	6	101.69	TRUE
	1824	REMUNERATION 2018 - PARTS	2019	6	109.91	TRUE
	1852	VIR 10278018960001305836065	2019	7	2500.00	TRUE
	2324	REMUNERATION 2020	2021	6	66.90	TRUE
	2386	SOLDE PEL 01896 00013058301	2021	9	72184.92	TRUE
exception-credit						
subtot	—	—	—	—	15040	—
	245	SOL.CLOT 01896 20200401	2013	2	40.10	FALSE
	1349	VIR 10278018960001305836065	2017	6	10000.00	FALSE
	1870	MLE MICHELE FISCHER	2019	8	5000.00	FALSE
zanette-exception-debit						
subtot	—	—	—	—	-74063	—
	282	SOUS CAP EXP 01896 13058301	2013	4	-59000.00	TRUE
	283	VIR 102780189600013058360	2013	4	-4000.00	TRUE

382	CHEQUE 0636297 T066-9182-00111	2013	9	-2500.00	TRUE
414	SOUSC. 5.000 PSB AVENIR	2013	10	-5000.00	TRUE
494	CHEQUE 0667488 T069-0216-00111	2014	2	-1000.00	TRUE
573	REINV 92 PSB AVENIR A 1 EUR	2014	6	-92.00	TRUE
822	CHEQUE 0880812 T083-9154-00111	2015	6	-1340.00	TRUE
826	REINV 121 PSB AVENIR A 1 EUR	2015	6	-121.00	TRUE
1089	REINV 116 PSB AVENIR A 1 EUR	2016	6	-116.00	TRUE
1313	VIR PEL	2017	4	-540.00	TRUE
1339	REINV 78 PSB AVENIR A 1 EUR	2017	6	-78.00	TRUE
1589	REINV 101 PSB AVENIR A 1 EUR	2018	6	-101.00	TRUE
1823	REINV 109 PSB AVENIR A 1 EUR	2019	6	-109.00	TRUE
2322	REINV 66 PSB AVENIR	2021	6	-66.00	TRUE

3.3 Note de ventilation d'Aline D.

montant		73.840.-
cc. 20.12. C.M.D.P. expansion	60.000.-	
" " livret bleu	4.000.-	
19.9.2013 carte d'épargne Hag.	2.500.-	
" " livret D		
25.10.2013 kart B. C.M.D.P.	5.000.-	
17.12.2013 chèque envoyé à	1.000.-	
Pierre (Pays-rom)		
2.4.2015 chèque Pierre	1.340.-	
lunier		
	<u>73.840.-</u>	73.840.-

Figure 3.1: handwritten by Aline Fischer

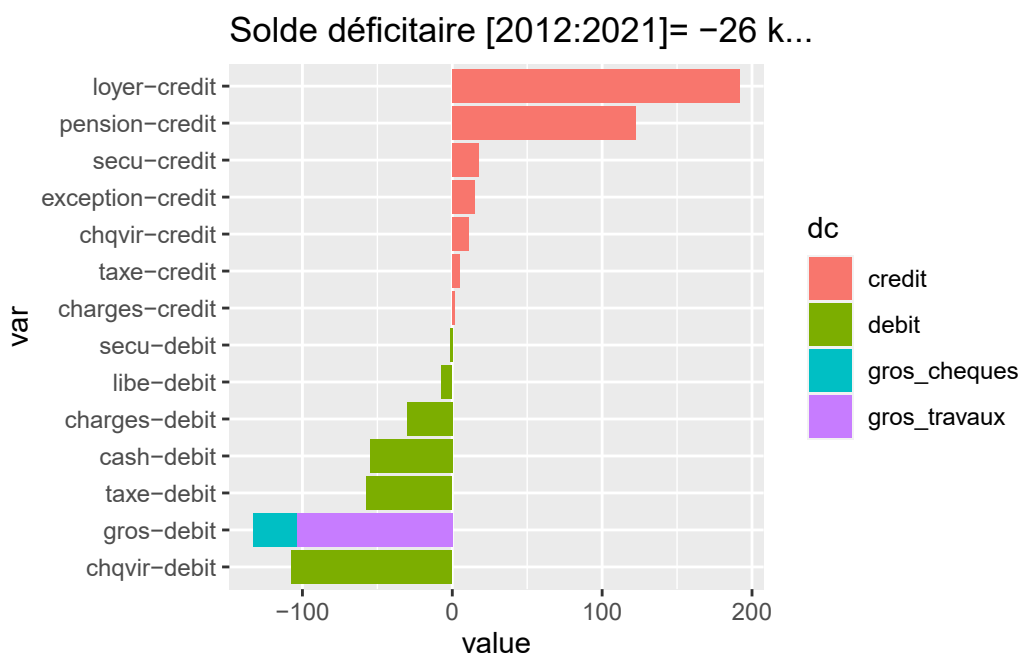
cette note témoigne bien chez Aline D. de la conscience du “caractère spécial” de l’usufruit récupéré. Elle isole avec soin la ventilation comptable, qui en respecte le grand total. En particulier elle “gratifie” son fils précédemment lésé, d’un don de 2340 € et prend grand soin de le voir enregistré. A contrario, il n’y a aucun enregistrement écrit de dons qui aurait consenti par équité aux soeurs, autre preuve implicite de la conscience d’avoir largement donné par le biais de travaux.

4 analyse financière

4.1 Méthodologie

sur la base de l'analyse du cashflow et des destinations, nous démontrerons :

1. la synthèse des sommes engagées sur les dix dernières années, par source-credit (pension, loyer, secu) et destination-debit (travaux, impôts, charges)
2. l'identification de la transaction exceptionnelle (entrées-sorties à hauteur de 73 000 Euros) afférente à la récupération de l'usufruit sur l'immeuble de Mulhouse. le label de cette opération porte le nom du notaire chargé de la vente judiciaire; "Zanette".
3. l'évidente intentionnalité de la stratégie de gestion qui mène à un *appauvrissement progressif* établi (**déficit de 26 K€**), lorsqu'il n'est plus masqué par la transaction Zanette.
4. ayant comme corollaire *in fine*, le traitement inéquitable des héritiers par le truchement de donations déguisées.



4.2 Calcul du déficit

intégré sur toute la période 2012-2021, le déficit de financement s'élève à **26 K€** lorsque les **74 K€** de l'usufruit sont retirés de la comptabilité.

GT en k€

var	value	N
solde	-26.2	—

debit			
total	—	−390.8	—
	chqvir-debit	−107.2	651.0
	gros_travaux	−103.8	22.0
	taxe-debit	−57.3	90.0
	cash-debit	−54.8	124.0
	charges-debit	−30.1	261.0
	gros_cheques	−28.7	14.0
	libe-debit	−7.2	63.0
	secu-debit	−1.7	22.0
credit			
total	—	364.5	—
	charges-credit	1.6	13.0
	taxe-credit	5.3	8.0
	chqvir-credit	11.0	56.0
	exception-credit	15.0	3.0
	secu-credit	17.8	196.0
	pension-credit	122.3	409.0
	loyer-credit	191.5	478.0

5 hébergement

5.1 Résumé

il faut rapporter à la succession, l'avantage (*d'usus*) accordé à Michèle F. la nue-propriétaire pour **mise à disposition d'un logement à titre gratuit sur une très longue période de 35 années** depuis la donation. L'évaluation de cet avantage ressort de la *triangulation* du prix, par plusieurs méthodes de calcul, avec variation des paramètres comme loyer mensuel et taux d'intérêt moyen sur la période.

Nous proposons finalement de retenir forfaitairement l'**option h** , une estimation basée sur des paramètres très raisonnables (loyer mensuel à 300 Euros pour l'habitation et le garage automobile et taux d'intérêt moyen à 2%) pour une Valeur Accumulée (et réellement économisée) de Loyers s'élevant à **180 000 €**. Et ce d'autant plus, si le service rendu s'avère, jusqu'à preuve du contraire "**toutes charges, toutes taxes et tout équipement compris**". (i.e. électricité, eau, chauffage, téléphone, impôts sur l'habitation, machine à laver le linge).

5.2 Détails des calculs

- La période 1986-2021 (depuis la donation jusqu'au décès) représente **35 annuités**.
- Le Loyer moyen pour un logement F2 de 30 m2 + sdb + facilités communes + garage et cave. Cf Estimation actuelle de Foncia Haguenau à **440 Euros/mois**
- La méthode directe **Prix*Quantité** (sans composition d'intérêts) donne $35 * 12 * 440 = 185 \text{ K€}$. NB: ce prix actuel constant majore certes le prix moyen sur la période, mais rattrape l'effet abandonné de la composition des intérêts d'une série de loyer.
- Enfin, l'évaluation de Me Isely du 27 Jan 2023 qui donne une valeur de **168 K€** d'après un loyer mensuel de 400 €, confirme l'étonnante cohérence des résultats obtenus selon diverses sources.
- Ainsi, la méthode plus précise de la **Valeur Acquisse (Vn) par une Suite d'Annuités** constantes de fin de période est la somme des annuités exprimée immédiatement après le versement de la dernière annuité par la formule

$$V_n = a \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

- V_n : la valeur acquise par la suite des annuités
- a : l'annuité constante de fin de période, e.g un loyer annuel de 3600 €.
- n : le nombre de périodes (d'annuités) dans notre cas **35 années**
- i : le taux d'intérêt par période de capitalisation. nous prendrons comme taux de rendement annuel moyen celui du Livret A avec $i = 0.02$ selon les valeurs historiquement observées sur la période.

Valeur Acquise par Loyer sur 35 ans
tout exprimé en k€

option	loyer_mensuel	loyer_annuel	taux	VN
b	0.100	1.20	0.020	59.993
c	0.150	1.80	0.020	89.990
f	0.200	2.40	0.015	109.421
g	0.200	2.40	0.020	119.987
h	0.300	3.60	0.020	179.980
j	0.440	5.28	0.020	263.971

•

Foncia - Estimation de loyer

Votre estimation Précision de votre estimation: ●●●●●

444 €^{*} / mois

Fourchette d'estimation: 395 € à 492 €

Loyer au m²: 14,80 € / m²

* Les montants intègrent les charges locatives. Sous réserve de plafonnements légaux comme une loi de décaissement ou un secteur plurienné.

Chez Foncia, nous sommes les seuls à apporter une expertise professionnelle basée sur le big data pour identifier objectivement les qualités de l'emplacement de votre bien afin de trouver plus facilement et plus rapidement le bon locataire.

L'emplacement de votre bien Le marché des 2 pièces dans votre quartier Le marché immobilier dans votre quartier

Entre 466,00 € et 580,00 € / mois
Loyer constaté pour les 2 pièces

18 biens similaires
qui se louent en moyenne sous 10 jours.

Pour aller plus loin, Foncia met à votre disposition un rapport personnalisé sur l'emplacement de votre bien.

[Découvrir le quartier et obtenir mon rapport](#)

Contacter l'agence la plus proche de votre bien

L'agence **Foncia ABFC Haguenau 921** est la plus à même de concrétiser votre projet.

[Appeler](#) [Voir la page agence](#)

Figure 5.1: Estimation de Loyer F2 à Mertzwiller

Foncia - Estimation de loyer

[← Précédent](#) Progression de votre estimation: ●●●●●

Vos informations [Modifier](#)

Fish Pier
07 67 48 20 09
fisher.pj@gmail.com

Votre adresse [Modifier](#)

Rue de Neubourg
67580 Mertzwiller

Votre projet [Modifier](#)

Situation: Propriétaire
Bien: Appartement
Usage: Résidence principale
Calendrier: Immédiat

Caractéristiques de votre bien [Modifier](#)

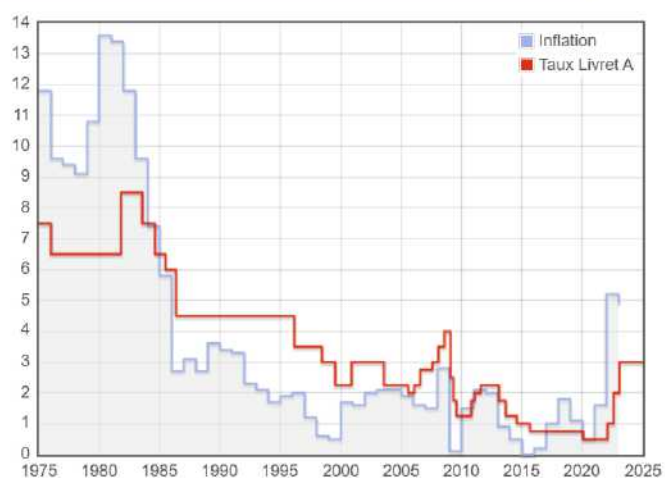
Surface: 30 m²
Pièces: 2
Chambres: 2
Salles de bain: 1
Nature du chauffage: Individuel
Type de chauffage: Fuel
Etage du bien: 1
Nombre d'étages: 1
Balcon: Oui
Jardin: Oui
Stationnement privé: Oui
Cuisine équipée: Oui
Cave: Oui
Ascenseur: Non
Meublé: Non

État général de votre bien [Modifier](#)

Année: 1947
Bien: Bon
Immeuble: Bon

Figure 5.2: Description de Loyer F2 à Mertzwiller)

EVOLUTION TAUX DU LIVRET A depuis Janvier 1975



Taux du livret A à 3% au 1er Février 2023

Taux Livret A	Bilan année 2022
01/02/2020 : 0.50%	Intérêt moyen sur l'année 2022: 1.4%
01/02/2022 : 1.00%	Inflation moyenne 2022: 5.2%
01/08/2022 : 2.00%	Perte du Livret A: 3.8%
01/02/2023 : 3.00%	

Figure 5.3: Historique du rendement du Livret A)

6 mobilier

il faudra s'accorder sur le rapport d'une valeur raisonnable du mobilier restant dans la maison familiale à Mertzwiller au bénéfice de Michèle F., incluant au moins

- la cuisine meublée et toute équipée avec tout l'électro-ménager classique (table de cuisson, four, frigo, lave-linge, récipients, cafetière, cocotte, poèles), pour 10 000 Euros
- les meubles (deux lits, 1 armoire, 1 commode, 1 buffet, deux tables en bois massif, sept chaises, deux fauteuils de salon) pour 10 000 Euros
- le service de vaisselle en porcelaine et d'argenterie, estimée à 2 000 Euros
- le système de chauffage central opérationnel (chaudière, cuve à fioul, radiateurs en fonte dans toutes les pièces) 8 000 Euros

soit, une proposition forfaitaire de **30 000 Euros.**

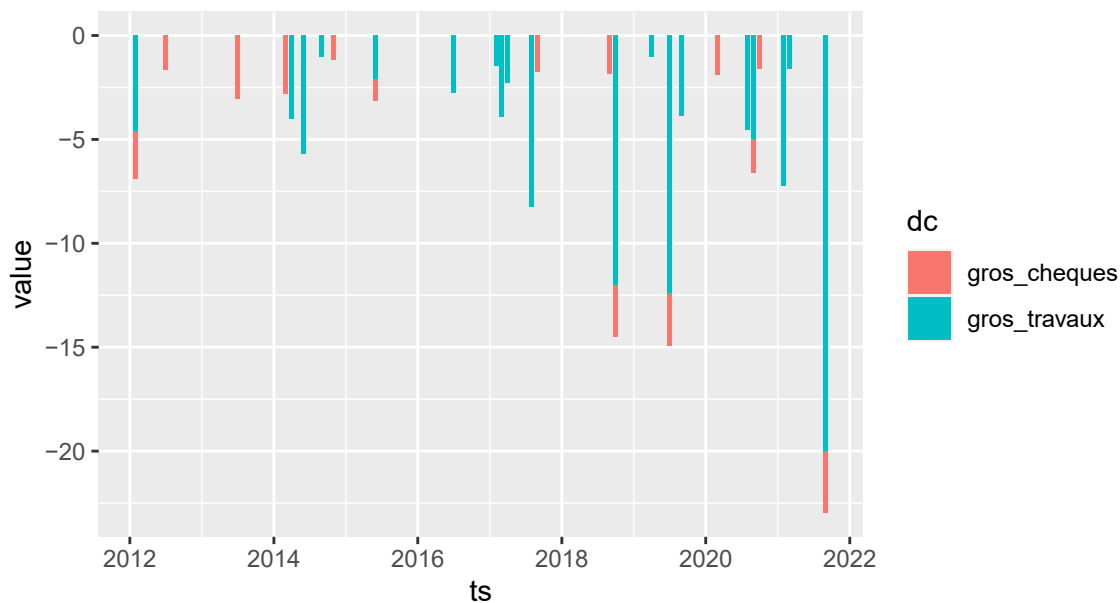
6.1 et autres dons

Le bracerlot-montre en or, lorsqu'il sera remis à Pierre F. comme promis par Michèle F. en présence d'Aline S. sera rapporté à une valeur de 500 Euros. De même, chacun des héritiers sera libre de déclarer par obligation morale, les libéralités qu'il aurait reçues depuis la donation-partage et non encore prises en compte.

7 les travaux

- nous avons repéré 36 gros chèques supérieurs à 1000 Euros pour un total de -133 k€.
- de cette somme, 78% sont engagés en gros travaux, tous à l'initiative de l'usufruitière, pour une valeur de 104 k€.
- l'analyse historique montre à la fois une **accélération et une amplification** des gros travaux, en fin de vie.
- On ne pourra donc guère soutenir que cet investissement aussi massif que tardif augmenterait la somme du *fructus* à récolter au-delà des 90 ans révolus, d'autant plus que les loyers ne se verront pas réévalués en conséquence.
- en revanche, ces améliorations bénéficieront rapidement aux héritières et sont qualifiables de libéralités déguisées, et ce intentionnellement à destination systématique des mêmes, et par voie de conséquence toujours au détriment du dernier héritier, sans aucune manifestation de compensation.
- il est notoire que la quasi-totalité des travaux sont considérés comme lourds selon la loi comme la réfection de la couverture complète d'un immeuble, travaux d'étanchéité, de chaudière et d'électricité; la somme aussi est grosse aussi par son cumul, accentuée par la concentration des bénéficiaires.

Accélération–Amplification Travaux pour 104 k...



7.1 les gros chèques

en réconciliant chèques et factures, nous avons distingué 'gros_travaux' et "gros_chèques" (eg. fuel de chauffage, aide auditive)

	rid	ts	value	libelle		year	month
gros_travaux							
sum	—	—	-103.81144	—		—	—
	2394	18871	−20.000	CHEQUE 2079702 S285-0102-00111		2021	9
	1849	18078	−12.418	CHEQUE 1711018 S202-2719-00111		2019	7
	2231	18659	−7.233	CHEQUE 2017800 S021-0365-00111		2021	2
	1381	17379	−7.225	CHEQUE 1398706 T084-1014-00111		2017	8
	575	16222	−5.688	CHEQUE 0707961 T284-6115-00111		2014	6
	2109	18506	−5.000	CHEQUE 1933608 S034-9951-00111		2020	9
	35	15371	−4.600	CHEQUE 0438705 A022-7114-00111		2012	2
	2082	18475	−4.558	CHEQUE 1933600 T026-6102-00111		2020	8
	1685	17805	−4.500	CHEQUE 1637302 S096-4126-00111		2018	10
	1667	17805	−4.310	CHEQUE 1637297 S027-7866-00111		2018	10
	539	16161	−4.000	CHEQUE 0707953 T030-7029-00111		2014	4
	1288	17226	−3.900	CHEQUE 1302412 S074-8679-00111		2017	3
	1877	18140	−3.897	CHEQUE 1711022 A028-3216-00111		2019	9
	1684	17805	−3.204	CHEQUE 1637300 A000-8880-00111		2018	10
	1108	16983	−2.789	CHEQUE 1116123 T011-4317-00111		2016	7
	1307	17257	−2.280	CHEQUE 1302419 T071-6125-00111		2017	4
	829	16587	−2.100	CHEQUE 0885998 T086-0897-00111		2015	6
	2257	18687	−1.592	CHEQUE 2017804 T007-3646-00111		2021	3
	1270	17198	−1.450	CHEQUE 1302406 T071-8109-00111		2017	2
	643	16314	−1.040	CHEQUE 0786998 T042-3265-00111		2014	9
	1794	17987	−1.026	CHEQUE 1711001 A062-5810-00111		2019	4
	1382	17379	−1.002	CHEQUE 1398707 T075-0948-00111		2017	8
gros_cheques							
sum	—	—	-28.72381	—		—	—
	349	15887	−3.045	CHEQUE 0636284 T081-0498-00111		2013	7
	2384	18871	−2.975	CHEQUE 2079700 A037-2296-00111		2021	9
	510	16130	−2.805	CHEQUE 0667508 A067-7603-00111		2014	3
	1851	18078	−2.535	CHEQUE 1711017 A009-2091-00111		2019	7
	1681	17805	−2.487	CHEQUE 1637301 T083-6122-00111		2018	10
	29	15371	−2.263	CHEQUE 0438701 A016-6625-00111		2012	2
	1995	18322	−1.913	CHEQUE 1811912 A078-6531-00111		2020	3
	1659	17775	−1.860	CHEQUE 1637296 A092-1364-00111		2018	9
	1410	17410	−1.750	CHEQUE 1398715 A092-4597-00111		2017	9
	106	15522	−1.650	CHEQUE 0513871 A084-8191-00111		2012	7
	2097	18506	−1.625	CHEQUE 1933604 A085-2487-00111		2020	9
	2128	18536	−1.600	CHEQUE 1933611 A014-6440-00111		2020	10
	673	16375	−1.163	CHEQUE 0787004 T057-6612-00111		2014	11
	831	16587	−1.054	CHEQUE 0886000 A073-6650-00111		2015	6

7.2 la destination des gros travaux

l'analyse des factures permet de déterminer l'utilisation des fonds. Les gros travaux sont largement majoritaires.

	rid	value	year	nature
gros_travaux - bouxwiller				
sum	—	−71.193	—	—
	2394	−20.000	2021	couverture-etancheite
	1849	−12.418	2019	couverture-etancheite
	1381	−7.225	2017	electricite
	575	−5.688	2014	sdb-sanitaire
	35	−4.600	2012	fenetre
	1685	−4.500	2018	couverture-etancheite
	1667	−4.310	2018	couverture-etancheite
	539	−4.000	2014	sdb-sanitaire
	1288	−3.900	2017	fenetre
	829	−2.100	2015	fenetre
	1270	−1.450	2017	fenetre
	1382	−1.002	2017	chaudiere
gros_travaux - eschbach				
sum	—	−27.130	—	—
	2231	−7.233	2021	couverture-etancheite
	2109	−5.000	2020	couverture-etancheite
	2082	−4.558	2020	couverture-etancheite
	1684	−3.204	2018	couverture-etancheite
	1108	−2.789	2016	exterieur
	1307	−2.280	2017	exterieur
	643	−1.040	2014	exterieur
	1794	−1.026	2019	exterieur
gros_travaux - mertzwiller				
sum	—	−5.489	—	—
	1877	−3.897	2019	deco
	2257	−1.592	2021	chaudiere
gros_cheques - mertzwiller				
sum	—	−17.238	—	—
	349	−3.045	2013	fuel
	2384	−2.975	2021	fuel
	510	−2.805	2014	fuel
	1681	−2.487	2018	fuel
	29	−2.263	2012	fuel
	1995	−1.913	2020	fuel
	1410	−1.750	2017	fuel
gros_cheques - nowhere				
sum	—	−11.486	—	—
	1851	−2.535	2019	other
	1659	−1.860	2018	other
	106	−1.650	2012	other
	2097	−1.625	2020	other
	2128	−1.600	2020	optique

	673	-1.163	2014	other
	831	-1.054	2015	optique

8 maison au 9 rue Eschbach

8.1 valeur immobilière

Nous retenons la valeur de **180 K€** pour la maison sise à Mertzwiller, 9 rue d'Eschbach sur le lot de **terrain nu**, seul échu à Marguerite B. par la donation-partage de 1986.

l'estimation du professionnel de Haguenau ressort à 277 K€, pour y incorporer le grand terrain de 17 ares alors que la fourchette pour la maison seule s'établit entre 150-185 K€.



Figure 8.1: Mertzwiller, 9 rue d'Eschbach

8.2 loyer indicatif

le loyer pour cette maison est estimée par le même professionnel à 950 € mensuels . Si nous retenons la fourchette basse de 700 €, il y a pour l'usufruitière un manque à gagner sur 10 ans de **46200 €** $(700-315)*120$. Ce fait participe à l'appauvrissement de l'usufruitière qui confirme ainsi sa volonté de gratifier la fille du mari de Marguerite B. par un moyen consenti à un prix dérisoire de 315 €/mois.

Votre estimation

Précision de votre estimation ●●●●●

953 €/mois

Fourchette d'estimation

800 € à 1105 €

Loyer au m²

9,53 €/m²

* Les montants intègrent les charges locatives. Sous réserve de plafonnements légaux comme une loi de défiscalisation ou un secteur plafonné.

Chez Foncia, nous sommes les seuls à apporter une expertise professionnelle basée sur le big data pour identifier objectivement les qualités de l'emplacement de votre bien afin de trouver plus facilement et plus rapidement le bon locataire.

L'emplacement

Le marché des 4 pièces dans votre quartier

Le marché immobilier dans votre quartier

Entre 708,00 € et 977,00 € / mois

8 biens similaires qui se louent en moyenne sous 31 jours

Loyer constaté pour les 4 pièces

Pour aller plus loin, Foncia met à votre disposition un rapport personnalisé sur l'emplacement de votre bien.

Découvrir le quartier et obtenir mon rapport

Contactez l'agence la plus proche de votre bien

L'agence **Foncia ABFC Haguenau 921** est la plus à même de concrétiser votre projet.

Figure 8.2: Merzwiller, Loyer pour la maison

Estimez le prix de votre bien

Vos informations

Modifier

fish pier

07 67 48 20 09

fishrp@pm.me

Votre adresse

Modifier

9 Rue d'Eschbach

67580 Mertzwiller

Votre projet

Modifier

Situation

Vendeur

Bien

Maison

Usage

Habiter ce bien

Calendrier

Dans 6 mois

Caractéristiques de votre bien

Modifier

Surface

105 m²

Pièces

4

Chambres

3

Salles de bain

1

Nature du chauffage

Individuel

Type de chauffage

Gaz

Balcon

Oui

Jardin

Oui

Piscine

Non

Place de parking

Oui

Place de garage

Oui

État général de votre bien

Modifier

Année

1987

Cuisine

Bon

Salles de bain

Bon

Sols

Bon

Fenêtres

Bon

Maçonnerie

Bon

Figure 8.3: Mertzwiller, 9 rue d'Eschbach (DEFINITION)

9 revenus locatifs

9.1 par locataires

Pour information, un résumé des revenus par locataires, pour en apprécier le montant et la réévaluation. Nous n'en retiendrons pas d'autre argument.

locataire	total	mensualités	moy
2012			
WABEALO	3.765	10	0.376
BARTHEL	0.862	3	0.287
ROHR	2.240	7	0.320
unknown	0.405	1	0.405
MEHL	5.100	12	0.425
PIASNY	6.450	15	0.430
2013			
BARTHEL	4.373	13	0.336
WABEALO	3.200	8	0.400
MEHL	5.148	12	0.429
PIASNY	5.216	12	0.435
unknown	1.380	3	0.460
2014			
BARTHEL	4.426	13	0.340
WABEALO	2.745	9	0.305
unknown	1.516	3	0.505
MEHL	5.196	12	0.433
PIASNY	5.256	12	0.438
2015			
WABEALO	3.826	10	0.383
BARTHEL	4.200	12	0.350
MEHL	5.231	12	0.436
PIASNY	0.876	2	0.438
unknown	4.489	10	0.449
2016			
WABEALO	4.344	14	0.310
BARTHEL	4.290	12	0.357
MEHL	5.310	12	0.443
unknown	5.370	12	0.448
2017			
WABEALO	3.116	10	0.312
unknown	6.129	14	0.438

BARTHEL	1.080	3	0.360
RAU	1.260	3	0.420
MEHL	5.340	12	0.445
2018			
WABEALO	4.471	15	0.298
RAU	3.780	9	0.420
unknown	5.880	13	0.452
MEHL	5.390	12	0.449
2019			
WABEALO	4.105	13	0.316
unknown	6.780	15	0.452
ERNENWEIN	3.780	9	0.420
MEHL	5.460	12	0.455
2020			
WABEALO	4.554	14	0.325
ERNENWEIN	5.040	12	0.420
MEHL	5.500	12	0.458
unknown	5.560	12	0.463
2021			
ERNENWEIN	4.676	12	0.390
WABEALO	4.147	13	0.319
MEHL	5.115	11	0.465
unknown	5.170	11	0.470

Liste des annexes :

- Ordonnance du 20-03-2025
- Acte de donation-partage du 19/02/1986
- Vérification d'acte de décès de M. FISCHER Georges
- Acte de décès de Mme DURRENBARGER Aline
- Projet d'acte d'affirmation sous la foi du serment
- Projet de déclaration de succession
- Compte-rendu du FCDDV
- Relevé de compte de Me LOTZ
- Document Lotz_technique